



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Rua Almino Afonso, 478 - Bairro Centro, Mossoró/RN, CEP 59610-210
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://portal.uern.br/

CONTRATO Nº 028/2025

Processo nº 04410035.000304/2025-10

Unidade Gestora: **FUERN**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2025-FUERN, QUE FAZEM ENTRE SI A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN E A EMPRESA SERVITIUM LTDA.

A **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN**, Instituição de Ensino Superior incorporada à Administração Pública do Estado do Rio Grande do Norte por via da Lei Estadual n.º 5.546, de 08 de janeiro de 1987, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.258.295/0001-02, na Rua Doutor Almino Afonso, n.º 478, Centro, 59.610.210, Mossoró-RN, neste ato representada por sua Presidente, a Professora Doutora Cicília Raquel Maia Leite, brasileira, casada, portadora da matrícula funcional nº 4249-8, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **SERVITIUM LTDA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 00.558.943/0001-34, sediado(a) na Av. Dr. Joaquim Nabuco, nº 2339, Ouro Preto, Olinda/PE, doravante designado CONTRATADO, neste ato representada pela sua Diretora, a Sra. Érika Virgínia Mendes Alves, conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº 04410035.000304/2025-10 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Estadual nº 32.449, de 07 de março de 2023, Lei Complementar Estadual nº 675 de 06 de novembro de 2020 e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 38/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem, jardinagem, recepção e apoio ao almoxarifado, com fornecimento de insumos, equipamentos e ferramentas, em atendimento às necessidades da UERN, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.1.1. A presente contratação inclui prestação de serviços nos seis campi da UERN, respectivamente nas cidades de Assu, Caicó, Mossoró, Natal, Patu e Pau dos Ferros.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO UNITÁRIO (MENSAL)	VALOR ESTIMADO UNITÁRIO (12 MESES)	VALOR ESTIMADO TOTAL (12 MESES)
1	Assu/RN	Agente de Limpeza (44h)	Posto	8	R\$ 3.452,65	R\$ 41.431,80	R\$ 331.454,40
2	Assu/RN	Agente de Limpeza e desinfecção - com Insalubridade (44h)	Posto	4	R\$ 4.465,43	R\$ 53.585,16	R\$ 214.340,64
3	Assu/RN	Agente de Limpeza e desinfecção - com Insalubridade (22h)	Posto	2	R\$ 2.356,39	R\$ 28.276,68	R\$ 56.553,36
4	Assu/RN	Copeira	Posto	2	R\$ 3.678,10	R\$ 44.137,20	R\$ 88.274,40
5	Assu/RN	Jardineiro	Posto	2	R\$ 4.319,83	R\$ 51.837,96	R\$ 103.675,92
6	Assu/RN	Auxiliar de Almoxarife	Posto	1	R\$ 3.876,36	R\$ 46.516,32	R\$ 46.516,32
7	Assu/RN	Recepcionista (44h)	Posto	2	R\$ 3.628,64	R\$ 43.543,68	R\$ 87.087,36
8	Assu/RN	Recepcionista (22h)	Posto	2	R\$ 1.924,84	R\$ 23.098,08	R\$ 46.196,16
TOTAL - ASSU/RN				23	R\$ 27.702,24	R\$ 332.426,88	R\$ 974.098,56
9	Caicó/RN	Agente de Limpeza (44h)	Posto	3	R\$ 3.489,64	R\$ 41.875,68	R\$ 125.627,04
10	Caicó/RN	Agente de Limpeza e desinfecção - com Insalubridade (44h)	Posto	4	R\$ 4.508,08	R\$ 54.096,96	R\$ 216.387,84
11	Caicó/RN	Agente de Limpeza e desinfecção - com Insalubridade (22h)	Posto	1	R\$ 2.452,24	R\$ 29.426,88	R\$ 29.426,88

		Insalubridade (22h)					
12	Caicó/RN	Copeira	Posto	2	R\$ 3.703,94	R\$ 44.447,28	R\$ 88.894,56
13	Caicó/RN	Jardineiro	Posto	2	R\$ 4.299,89	R\$ 51.598,68	R\$ 103.197,36
14	Caicó/RN	Auxiliar de Almoxarife	Posto	1	R\$ 3.902,20	R\$ 46.826,40	R\$ 46.826,40
15	Caicó/RN	Recepcionista (44h)	Posto	2	R\$ 3.654,47	R\$ 43.853,64	R\$ 87.707,28
TOTAL - CAICÓ/RN				15	R\$ 26.010,46	R\$ 312.125,52	R\$ 698.067,36
16	Mossoró/RN	Supervisor/Encarregado	Posto	1	R\$ 4.534,04	R\$ 54.408,48	R\$ 54.408,48
17	Mossoró/RN	Agente de Limpeza (44h)	Posto	63	R\$ 3.505,96	R\$ 42.071,52	R\$ 2.650.505,76
18	Mossoró/RN	Agente de Limpeza (22h)	Posto	5	R\$ 2.070,22	R\$ 24.842,64	R\$ 124.213,20
19	Mossoró/RN	Agente de Limpeza e desinfecção - com Insalubridade (44h)	Posto	25	R\$ 4.543,42	R\$ 54.521,04	R\$ 1.363.026,00
20	Mossoró/RN	Copeira	Posto	12	R\$ 3.718,50	R\$ 44.622,00	R\$ 535.464,00
21	Mossoró/RN	Auxiliar de Almoxarife	Posto	4	R\$ 3.916,76	R\$ 47.001,12	R\$ 188.004,48
22	Mossoró/RN	Jardineiro	Posto	9	R\$ 4.466,29	R\$ 53.595,48	R\$ 482.359,32
23	Mossoró/RN	Recepcionista (44h)	Posto	36	R\$ 3.669,03	R\$ 44.028,36	R\$ 1.585.020,96
24	Mossoró/RN	Recepcionista (22h)	Posto	18	R\$ 2.025,11	R\$ 24.301,32	R\$ 437.423,76
TOTAL - MOSSORÓ/RN				173	R\$ 32.449,33	R\$ 389.391,96	R\$ 7.420.425,96
25	Natal/RN	Agente de Limpeza (44h)	Posto	15	R\$ 3.582,30	R\$ 42.987,60	R\$ 644.814,00
26	Natal/RN	Agente de Limpeza (22h)	Posto	3	R\$ 2.146,56	R\$ 25.758,72	R\$ 77.276,16
27	Natal/RN	Agente de Limpeza e desinfecção - com Insalubridade (44h)	Posto	5	R\$ 4.592,49	R\$ 55.109,88	R\$ 275.549,40
28	Natal/RN	Agente de Limpeza e desinfecção - com Insalubridade (22h)	Posto	3	R\$ 2.536,65	R\$ 30.439,80	R\$ 91.319,40
29	Natal/RN	Copeira	Posto	2	R\$ 3.796,14	R\$ 45.553,68	R\$ 91.107,36
30	Natal/RN	Jardineiro	Posto	2	R\$ 4.648,60	R\$ 55.783,20	R\$ 111.566,40
31	Natal/RN	Auxiliar de Almoxarife	Posto	1	R\$ 3.994,40	R\$ 47.932,80	R\$ 47.932,80
32	Natal/RN	Recepcionista (44h)	Posto	2	R\$ 3.746,67	R\$ 44.960,04	R\$ 89.920,08
33	Natal/RN	Recepcionista (22h)	Posto	2	R\$ 2.102,75	R\$ 25.233,00	R\$ 50.466,00
TOTAL - NATAL/RN				35	R\$ 31.146,56	R\$ 373.758,72	R\$ 1.479.951,60
34	Patu/RN	Agente de Limpeza 44h	Posto	6	R\$ 3.453,23	R\$ 41.438,76	R\$ 248.632,56
35	Patu/RN	Agente de Limpeza 22h	Posto	1	R\$ 1.965,19	R\$ 23.582,28	R\$ 23.582,28
36	Patu/RN	Agente de Limpeza e desinfecção - com Insalubridade 44h	Posto	4	R\$ 4.468,89	R\$ 53.626,68	R\$ 214.506,72
37	Patu/RN	Agente de Limpeza e desinfecção - com Insalubridade 22h	Posto	1	R\$ 2.359,86	R\$ 28.318,32	R\$ 28.318,32
38	Patu/RN	Copeira	Posto	3	R\$ 3.678,10	R\$ 44.137,20	R\$ 132.411,60
39	Patu/RN	Jardineiro	Posto	3	R\$ 4.189,79	R\$ 50.277,48	R\$ 150.832,44
40	Patu/RN	Auxiliar de Almoxarife	Posto	1	R\$ 3.876,36	R\$ 46.516,32	R\$ 46.516,32
41	Patu/RN	Recepcionista (44h)	Posto	2	R\$ 3.628,64	R\$ 43.543,68	R\$ 87.087,36
TOTAL - PATU/RN				21	R\$ 27.620,06	R\$ 331.440,72	R\$ 931.887,60
42	Pau dos Ferros/RN	Agente de Limpeza (44h)	Posto	14	R\$ 3.450,53	R\$ 41.406,36	R\$ 579.689,04
43	Pau dos Ferros/RN	Agente de Limpeza (22h)	Posto	3	R\$ 1.962,50	R\$ 23.550,00	R\$ 70.650,00
44	Pau dos Ferros/RN	Agente de Limpeza e desinfecção - com Insalubridade (44h)	Posto	3	R\$ 4.474,09	R\$ 53.689,08	R\$ 161.067,24
45	Pau dos Ferros/RN	Agente de Limpeza e desinfecção - com Insalubridade (22h)	Posto	1	R\$ 2.365,05	R\$ 28.380,60	R\$ 28.380,60
46	Pau dos Ferros/RN	Copeira	Posto	2	R\$ 3.678,10	R\$ 44.137,20	R\$ 88.274,40
47	Pau dos Ferros/RN	Jardineiro	Posto	3	R\$ 4.182,58	R\$ 50.190,96	R\$ 150.572,88
48	Pau dos Ferros/RN	Auxiliar do Almoxarife	Posto	1	R\$ 3.876,36	R\$ 46.516,32	R\$ 46.516,32
49	Pau dos Ferros/RN	Recepcionista (44h)	Posto	2	R\$ 3.628,64	R\$ 43.543,68	R\$ 87.087,36
50	Pau dos Ferros/RN	Recepcionista (22h)	Posto	2	R\$ 1.924,84	R\$ 23.098,08	R\$ 46.196,16
TOTAL - PAU DOS FERROS/RN				31	R\$ 29.542,69	R\$ 354.512,28	R\$ 1.258.434,00

TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO		298	R\$ 174.471,34	R\$ 2.093.656,08	R\$ 12.762.865,08
1.3.	Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:				
1.3.1.	O Termo de Referência;				
1.3.2.	O Edital da Licitação;				
1.3.3.	A Proposta do CONTRATADO;				
1.3.4.	Eventuais anexos dos documentos supracitados.				

2. **CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO**
- 2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados da publicação no PNCP, prorrogável sucessivamente por até 10 anos, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o CONTRATADO, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:
- 2.2.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;
- 2.2.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
- 2.2.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;
- 2.2.4. Haja manifestação expressa do CONTRATADO informando o interesse na prorrogação;
- 2.2.5. Seja comprovado que o CONTRATADO mantém as condições iniciais de habilitação; e
- 2.2.6. Não haja registro no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin).
- 2.3. O CONTRATADO não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
- 2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
- 2.5. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a renovação.
- 2.6. O contrato não poderá ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.
- 2.7. Sujeitando-se o CONTRATADO ao regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS, a comprovação das alíquotas médias efetivas de recolhimento deverá ser feita no momento da prorrogação contratual ou da repactuação de preços, a fim de que sejam promovidos os ajustes necessários decorrentes das oscilações dos custos efetivos dessas contribuições.

3. **CLÁUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO**
- Condições de execução**
- 3.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
- 3.1.1. em Mossoró e Patu, a execução dos serviços deve começar em 17 de novembro de 2025;
- 3.1.2. em Assu, Caicó, Natal e Pau dos Ferros, a execução dos serviços deve começar em 06 de dezembro de 2025.
- 3.1.3. O início dos trabalhos dos postos, bem como os quantitativos a serem contratados, serão informados através da emissão de termo de início dos serviços, pelo gestor do contrato.
- 3.2. Discriminações das atividades a serem executadas por cargo:
- 3.2.1. AGENTE/AUXILIAR DE LIMPEZA - CBO 5143-20
- a) Realizar procedimentos de limpeza e higienização nas várias dependências, móveis, utensílios e instalações, utilizando materiais e produtos apropriados;
- b) Responsabilizar-se pela boa conservação geral do imóvel em seu todo;
- c) Fazer a coleta do lixo acumulado, recolhendo-o em sacos plásticos, para depositá-lo na lixeira;
- d) Auxiliar no transporte de gêneros e no que for necessário;
- e) Efetuar limpeza de móveis, armários, balcões, e demais utensílios da UERN, utilizando produtos de acordo com as especificações do fabricante;
- f) Remover o pó de todos os locais que possam contê-lo, utilizando flanela, equipamentos e produtos necessários;
- g) Todo lixo, lixo comum e papel lixo, resultante de coleta diária, devem ser ensacados separadamente e colocados em local pré-fixado para este fim, para que sejam recolhidos e removidos pela CONTRATANTE, para local externo indicado por esta;
- h) Varrer e fazer a conservação dos pisos utilizando pano umedecido em detergente e desinfetante, mantendo-os permanentemente limpos e asseados;
- i) Manter-se no serviço, não devendo afastar-se de seus afazeres para atender chamados e/ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não autorizados;
- j) Varrer e lavar com água e sabão todos os pisos frios (cerâmicas, paviflex, industriais e todos os demais existentes e

assim considerados);

k) Varrer, encerar e lustrar os pisos tratados a cera;

l) Limpar internamente janelas e vidros em geral nas áreas cujo acesso necessite de equipamentos especiais;

m) Limpar cadeiras, carteiras, mesas, poltronas de tecidos, de couro ou napa, com produtos adequados;

n) Limpar corrimãos, peitoris, balcões e espelhos, passando pano úmido em solução com removedor neutro;

o) Lavar todas as escadas internas, inclusive azulejos, utilizando material não corrosivo;

p) Limpar luminárias, grelhas e lâmpadas;

q) Limpar tetos;

r) Lavar bebedouros;

s) Limpar todos os vidros (face interna/externa), aplicando-lhes produtos antiembaçantes;

t) Limpar fachadas envidraçadas (face externa), em conformidade com as normas de segurança do trabalho, aplicando-lhes produtos antiembaçantes;

u) Limpar paredes e rodapés com pano úmido e sabão de coco;

v) Eventualmente poderá providenciar o preparo do café, e limpar as copas quando disponíveis no espaço em que estiverem lotadas;

w) As tarefas descritas nos itens acima, quando julgadas necessárias, poderão ser executadas tantas vezes quantas necessárias, até satisfazer a condição final de pleno atendimento.

3.2.2. AGENTE DE LIMPEZA COM INSALUBRIDADE – CBO 5143-20

a) Efetuar limpeza de móveis, armários e balcões dos laboratórios e banheiros, quando for o caso, utilizando produtos de acordo com as especificações do fabricante;

b) Remover o pó de todos os ambientes pertencentes aos laboratórios e banheiros, utilizando flanela, equipamentos e produtos necessários;

c) Limpar os cestos de lixo, principalmente dos banheiros, não sendo tolerada a existência de cestos de lixo com excessos;

d) Limpar e higienizar os banheiros e corredores de circulação;

e) Abastecer os banheiros e lavabos com produtos e material de higiene;

f) Todo lixo, lixo comum e papel lixo, resultante de coleta diária, deve ser ensacado separadamente e colocado em local pré-fixado para este fim, para que seja recolhido e removido para local externo indicado pela CONTRATANTE;

g) Verificar as condições de uso e manter limpas todas as instalações sanitárias, revisando-as duas ou mais vezes ao dia e abastecendo-as com os materiais higiênicos necessários;

h) Varrer e fazer a conservação dos pisos dos laboratórios e banheiros, utilizando pano umedecido em detergente e desinfetante, mantendo-os permanentemente limpos e asseados;

i) Lavar com solução detergente e desinfetar os pisos, paredes, lavatórios, bacias e demais aparelhos das instalações;

j) Limpar e conservar peitoris, telefones e portas de vidro, com produtos apropriados;

k) Varrer e lavar com água e sabão todos os pisos frios (cerâmicas, paviflex, industriais e todos os demais existentes e assim considerados), que sejam localizados nos laboratórios ou banheiros;

l) Limpar internamente janelas e vidros em geral nas áreas cujo acesso necessite de equipamentos especiais;

m) Limpar cadeiras, carteiras, mesas, poltronas de tecidos, de couro ou napa, com produtos adequados;

n) Limpar paredes e rodapés dos banheiros e laboratórios com pano úmido e sabão de coco;

o) Dar o destino correto ao lixo produzido nos laboratórios e banheiros conforme orientações da UERN;

p) Realizar procedimentos de limpeza e higienização em quaisquer dependências da instituição, além de laboratórios e banheiros, conforme a necessidade do serviço e respeitando as normas de segurança e higiene;

q) Reportar imediatamente à equipe de manutenção quaisquer problemas hidráulicos identificados nos banheiros, tais como torneiras pingando, vazamentos, registros quebrados, pias danificadas, caixas de descarga com vazamento, entre outros, garantindo a preservação das instalações e a continuidade do adequado funcionamento dos sanitários;

r) As tarefas descritas nos itens acima poderão ser executadas tantas vezes quantas necessárias, até satisfazer a condição final de pleno atendimento.

3.2.3. JARDINEIRO - CBO 6220-10

a) Zelar pela manutenção e pela limpeza de vasos e jardins;

b) Executar serviços de poda, de adubação e de mudanças de vasos;

c) Realizar poda de árvores de diversos tamanhos e alturas (pequeno, médio e grande porte);

d) Retirar árvores em caso de necessidade e com a devida autorização expedida por órgão municipal competente;

e) Transportar areia e metralhas diversas, espalhando-as pelos terrenos, nos casos em que for solicitado e seguindo orientação da UERN;

f) Cultivar e manter mudas, plantas e flores ornamentais;

g) Usar técnicas e processos adequados para executar seus serviços;

h) Preparar a terra para semear;

- i) Fazer manutenção de áreas gramadas, utilizando instrumentos manuais, mecânicos ou elétricos;
- j) Fazer a conservação das plantas;
- k) Zelar pela conservação e pela limpeza dos equipamentos e materiais utilizados;
- l) Zelar pela ordem no local;
- m) Executar serviços de ajardinamento, conservação e limpeza;
- n) Recolher entulhos e detritos diversos que estejam espalhados pela instituição, destinando-os em local adequado, para fins de recolhimento e destinação adequada pela CONTRATADA;
- o) Executar serviços diversos manuais que não exijam especialização, na medida da necessidade, de natureza similar, de acordo com as necessidades, desde que não sejam coincidentes com atividades privativas de servidores concursados;
- p) Preparar, conservar e limpar jardins, compreendendo: corte, replantio, adubação periódica, irrigação e varredura;
- q) Preparar as sementes;
- r) Fazer a repicagem e o transplante das mudas, incluindo desmate, transporte e embalagem;
- s) Podar e retirar árvores, colocando os resíduos das plantas em recipiente e local apropriados para a coleta;
- t) Requisitar o material necessário ao trabalho;
- u) Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional;
- v) Varrer todas as dependências externas, incluindo os passeios, pátios, vias de circulação e demais locais e áreas referidas no objeto contratual;
- w) Manter limpos os recipientes de lixo das vias de acesso;
- x) Conservar os vãos ornamentais, regando-os e mantendo-os sempre limpos;
- y) Remover dos patamares todo e qualquer material avariado ou abandonado, tais como: detritos, animais e insetos mortos, materiais abandonados por terceiros;
- z) Manter os recipientes de lixo perfeitamente limpos e em ordem nos respectivos patamares;
- aa) Quando da retirada de toda e qualquer espécie de material inservível pertencente à UERN, consultar a fiscalização da mesma para autorizar e determinar o destino;
- ab) Executar a extinção de focos de insetos que venham ou possam vir a prejudicar a vida das espécies vegetais plantadas;
- ac) Varrer as áreas ajardinadas, coletando as folhas, papéis ou quaisquer outros objetos, objetivando a manutenção da limpeza nas referidas áreas;
- ad) Efetuar serviços de capinagem de acordo com as orientações do departamento de manutenção da UERN;
- ae) Manter os ambientes limpos, recolhendo os resíduos das aparas das plantas, folhas caídas, entre outros;
- af) Coletar o lixo e armazenar em recipiente e local apropriados para a coleta do lixo;
- ag) Manter os equipamentos disponibilizados para a realização dos serviços em perfeito estado de uso;
- ah) Manter-se no serviço, não devendo afastar-se de seus afazeres para atender chamados e/ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não autorizados;
- ai) Ter capacitação comprovada sobre utilização segura, guarda e conservação adequadas dos EPI fornecidos - conforme Norma Regulamentadora Nº 06 - NR 6 do Ministério do Trabalho e Previdência Social;
- aj) Ter capacitação/habilitação comprovada para uso de máquinas de moto-poda e motosserra, de acordo com as normas regulamentadoras e legislação vigentes;
- ak) Operar os equipamentos;
- al) Ter capacitação/habilitação para trabalho em altura, de acordo com as normas regulamentadoras e legislação vigentes;
- am) Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço.

3.2.4. COPEIRO - CBO 5134-25

- a) Preparar e servir o café, observando as normas de higiene pessoal e de serviço;
- b) Recolher e lavar adequadamente a louça e os utensílios de copa, antes e depois;
- c) Limpar piso e balcões da copa;
- d) Manter em boas condições de uso e higiene os materiais e utensílios da copa;
- e) Solicitar aos responsáveis pelo setor o abastecimento da copa com os materiais;
- f) Auxiliar os responsáveis pelo setor, quando da realização de eventos, no preparo de café, chá e na montagem de bandejas e mesas;
- g) Servir em reuniões, quando necessário, seguindo as regras recomendadas;
- h) Atender aos pedidos de café e água;
- i) Preparar, quando solicitado, chás e correlatos;
- j) Servir autoridades e convidados quando necessário;
- k) Servir em conferências, seminários, em qualquer evento realizado pelo setor e onde mais for solicitado pela UERN;

- l) Desmontar as garrafas térmicas, cafeteiras e proceder à limpeza geral;
- m) Manter a copa limpa e organizada diariamente;
- n) Realizar faxina geral da copa semanalmente;
- o) Comunicar a necessidade de manutenção, conserto ou reposição de qualquer utensílio ou equipamento que esteja danificado ou sem condições de uso;
- p) Executar outras tarefas de natureza similar, de acordo com as necessidades, desde que não sejam coincidentes com atividades privativas de servidores concursados.

3.2.5. RECEPCIONISTA CBO- 4221-05

- a) Recepcionar, informar, orientar e encaminhar visitantes, profissionais, autoridades e fornecedores que adentrarem as dependências da UERN;
- b) Realizar atendimento telefônico, prestando informações solicitadas e/ou anotando recados e/ou encaminhando ligações para os respectivos setores, conforme suas necessidades;
- c) Receber e auxiliar na realização de entrega externa de correspondências e documentos;
- d) Auxiliar na inserção de dados e informações no sistema de banco de dados da CONTRATANTE;
- e) Preparar os documentos e correspondências para remessa por malote, via postal ou distribuição interna/externa, entre os campi da UERN, com as orientações próprias de cada modalidade, mantendo o controle dos respectivos Avisos de Recebimento, quando houver;
- f) Utilizar sistemas operacionais e equipamentos necessários aos serviços que estão sendo executados;
- g) Manter atualizada a agenda das atividades internas e externas das unidades administrativas da CONTRATANTE, contemplando lista de telefones, ramais, endereço eletrônico e endereço dos principais contatos internos e externos;
- h) Notificar a segurança nas dependências da UERN sobre a presença de pessoas estranhas ao andamento normal do serviço;
- i) Realizar controle de acesso de pessoas às dependências da CONTRATANTE, nas formas determinadas pela CONTRATANTE;
- j) O rol de tarefas listadas nos itens acima apresenta caráter exemplificativo, podendo ser exigidas outras atividades compatíveis com o serviço contratado, em razão de necessidade e de adequação dos serviços, para que estes atendam à demanda pelos serviços da UERN;
- k) Executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas.

3.2.6. AUXILIAR DE ALMOXARIFE - CBO 4141-05

- a) Receber, conferir e armazenar materiais e equipamentos de acordo com as normas e procedimentos internos;
- b) Auxiliar no processo de recebimento de materiais, incluindo o descarregamento de caminhões e veículos de transporte, garantindo a conferência, integridade e correta destinação dos itens recebidos;
- c) Verificar a conformidade dos materiais recebidos com as notas fiscais e pedidos de compra;
- d) Organizar e identificar materiais no almoxarifado para facilitar a localização e controle;
- e) Garantir o armazenamento correto dos itens, respeitando prazos de validade e especificações de conservação;
- f) Registrar entradas e saídas de materiais no sistema de controle de estoque;
- g) Realizar inventários periódicos para conferência dos saldos em estoque;
- h) Monitorar níveis de estoque e sinalizar a necessidade de reposição;
- i) Separar e distribuir produtos e materiais, conforme requisições da CONTRATANTE;
- j) Empacotar e desempacotar produtos e materiais;
- k) Conferir e registrar a entrega de materiais aos setores requisitantes;
- l) Manter o ambiente limpo e organizado;
- m) Seguir normas de segurança e prevenção de acidentes no manuseio de materiais;
- n) Auxiliar na elaboração de relatórios e controles relacionados ao almoxarifado;
- o) Realizar consultas e atualizações em sistemas informatizados de gestão de estoque;
- p) Realizar expedição de materiais e produtos, examinando-os, providenciando os despachos dos mesmos;
- q) Auxiliar no processo de logística do setor competente da CONTRATANTE.

3.2.7. SUPERVISOR/ENCARREGADO - CBO 4101-05

- a) Organizar a distribuição de pessoal da CONTRATADA dentre os setores da UERN;
- b) Coordenar os serviços de limpeza em áreas externas e internas, de acordo com as especificações dos serviços expressas neste documento;
- c) Supervisionar a execução dos serviços;
- d) Garantir o bom andamento dos serviços, devendo permanecer no local do trabalho em tempo integral, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços, não devendo afastar-se de seus afazeres para atender chamados e/ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não autorizados;
- e) Reportar-se, quando houver necessidade, ao Gestor do Contrato e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;

- f) Controlar a assiduidade dos funcionários supervisionando, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços, cujo relatório deverá ser apresentado, com a devida identificação da CONTRATADA, à CONTRATANTE sempre que lhe for solicitada. A folha de ponto mensal deverá estar devidamente assinada pelo funcionário e pelo responsável;
- g) Manter-se no serviço, não devendo afastar-se de seus afazeres para atender chamados e/ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não autorizados;
- h) Cumprir expediente no Campus Central da UERN nos horários em que são prestados os serviços, podendo se deslocar a outras dependências da UERN caso seja necessário;
- i) Controlar e gerenciar questões de escala e lotação do quadro de pessoal;
- j) Ter presteza e viabilizar prontamente às demandas da instituição, facilitando a execução dos serviços, oferecendo soluções para situações diversas;
- k) Responder por rodízios realizados nos ambientes da UERN;
- l) Executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas.

Rotina de execução das atividades:

3.3. Os serviços de **limpeza serão executados, nas áreas internas**, conforme discriminado abaixo:

I - Diariamente, uma vez, quando não explicitado:

- a) Manter-se no serviço, não devendo afastar-se de seus afazeres para atender chamados e/ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não autorizados;
- b) Efetuar limpeza, utilizando pano úmido, de móveis, armários, balcões, mesas, armários, arquivos, prateleiras, móveis em geral, persianas, peitoris, caixilhos das janelas, e demais utensílios da UERN, inclusive aparelhos elétricos e eletrônicos como computadores, impressoras entre outros, além dos extintores de incêndio, sempre utilizando produtos de acordo com as especificações do fabricante;
- c) Proceder à lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante domissanitário desinfetante, duas ou mais vezes ao dia;
- d) Retirar o pó dos telefones com flanela e produtos adequados;
- e) Suprir as copas e os bebedouros do campus e áreas não servidas pelos serviços de copeiragem com garrações de água mineral, adquiridos pela Administração, fazendo a reposição sempre que necessário;
- f) Varrer, passar pano úmido e polir os pisos das salas;
- g) Varrer, remover manchas dos carpetes e lusturar os pisos encerados de madeira, quando for o caso;
- h) Varrer, passar pano úmido e polir os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados, quando for o caso;
- i) Varrer os pisos de cimento e lavá-los quando haja necessidade;
- j) Remover o pó de todos os locais que possam contê-los, utilizando flanela úmida, equipamentos e produtos necessários;
- k) Retirar os papéis usados dos cestos de lixo, principalmente dos banheiros, não sendo tolerada a existência de cestos de lixo com excesso de papéis;
- l) Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido os banheiros, quando necessário;
- m) Todo lixo, lixo comum e papel lixo, resultante de coleta diária, devem ser ensacados separadamente e colocados em local pré-fixado para este fim, para que sejam recolhidos e removidos para local externo indicado pela CONTRATANTE;
- n) Verificar as condições de uso e manter limpas todas as instalações sanitárias, revisando-as duas ou mais vezes ao dia e abastecê-las com os materiais higiênicos necessários;
- o) Varrer e fazer a conservação dos pisos utilizando pano umedecido em detergente e desinfetante, mantendo-os permanentemente limpos e asseados;
- p) Lavar com solução detergente e desinfetar os pisos, paredes, lavatórios, bacias e demais aparelhos das instalações sanitárias. As bacias e mictórios deverão ser polidos com saponáceo, ou similar, interna e externamente;
- q) Limpar e conservar peitoris, telefones e portas de vidro, com produtos apropriados;
- r) Abastecer todas as dependências sanitárias com papel higiênico e sabonete líquido, em recipientes, fornecidos pela CONTRATANTE;
- s) Providenciar o preparo do café, e limpar as copas quando disponíveis no espaço em que estiverem lotadas;
- t) Ligar e desligar lâmpadas, ar-condicionados, ventiladores, bombas de água, auxiliando em atividades manuais diversas com vistas ao bom funcionamento da instituição;
- u) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária e relativos às suas atribuições;
- v) Executar serviços diversos manuais que não exijam especialização, na medida da necessidade, de natureza similar, de acordo com as necessidades, desde que não sejam coincidentes com atividades privativas de servidores concursados;
- w) As tarefas descritas nos itens acima, quando julgadas necessárias, poderão ser executadas tantas vezes quantas necessárias, até satisfazer a condição final de pleno atendimento.

II - Semanalmente, uma vez, quando não explicitado:

- a) Varrer e lavar com água e sabão todos os pisos frios (cerâmicas, paviflex, industriais e todos os demais existentes e assim considerados);
- b) Varrer, encerar e lustrar os pisos tratados a cera;
- c) Limpar internamente janelas e vidros em geral nas áreas cujo acesso necessite de equipamentos especiais;
- d) Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;
- e) Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas;
- f) Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados a óleo ou verniz sintético;
- g) Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela nos móveis encerados;
- h) Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas;
- i) Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.;
- j) Lavar os bebedouros e gelágua e higienizá-los com produtos próprios e recolocá-los em seus locais de origem;
- k) Passar pano úmido com saneantes domissanitários nos telefones;
- l) Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral e executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal;
- m) Limpar com produtos próprios os pisos, utilizando acessório umedecido pela diluição, enxaguando com água pura utilizando mangueiras;
- n) Limpar cadeiras, carteiras, mesas, poltronas de tecidos, de couro ou napa, com produtos adequados;
- o) Limpar paredes e rodapés com pano úmido e sabão de coco;
- p) Limpar corrimões, peitoris, balcões e espelhos, passando pano úmido em solução com removedor neutro;
- q) Lavar todas as escadas internas, inclusive azulejos, utilizando material não corrosivo.

III - **Semanalmente, duas vezes**, quando não explicitado:

- a) Limpar e higienizar os espelhos e com pano umedecido em álcool e limpa vidros.

IV - **Mensalmente**, uma vez, quando não explicitado:

- a) Limpar todas as luminárias por dentro e por fora;
- b) Limpar forros, paredes e rodapés;
- c) Limpar cortinas, com equipamentos e acessórios adequados;
- d) Limpar persianas com produtos adequados;
- e) Remover manchas de paredes;
- f) Limpar tetos;
- g) Lavar bebedouros.

3.4. Os serviços de **limpeza serão executados nas áreas externas** conforme discriminado abaixo:

I - **Diariamente**, quando não explicitado:

- a) Varrer as dependências externas dos prédios, utilizando as ferramentas e equipamentos adequados;
- b) Varrer as áreas pavimentadas;
- c) Limpar as lixeiras externas e vias de acesso;
- d) Limpar e polir todos os metais (torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.);
- e) Remover o lixo externo, utilizando os equipamentos e ferramentas adequados;
- f) Realizar a separação dos resíduos recicláveis na fonte geradora e a sua destinação, quando possível, às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, conforme Decreto nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022, precedida pela coleta seletiva de papel para reciclagem, quando couber, nos termos da legislação vigente;
- g) Extinguir qualquer foco de inseto que venha a surgir nas dependências do Campus ou informar imediatamente ao fiscal técnico quando o problema demandar ações por parte da CONTRATANTE;
- h) Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes.

II - **Quinzenalmente, uma vez**, quando não explicitado:

- a) Limpar todos os vidros (face interna/externa), aplicando-lhes produtos antiembaçantes.

III - **Mensalmente, uma vez**, quando não explicitado:

- a) Limpar e lavar as áreas cobertas destinadas a garagem/estacionamento e efetuar a capina e roçada, retirar de toda área externa plantas desnecessárias, cortar grama (mantendo-a numa altura entre 2,5 cm e 5 cm) e podar árvores que estejam impedindo a passagem de pessoas;
- b) Recolher para as caçambas estacionárias disponível na UERN todo o material proveniente de capina, roçada, poda, rastelagem e limpeza das áreas externas, canteiros e jardins.

IV - **Trimestralmente, uma vez**, quando não explicitado:

- a) Limpar fachadas envidraçadas (face externa), em conformidade com as normas de segurança do trabalho, aplicando-lhes produtos antiembaçantes.

V - **Anualmente**, uma vez, quando não explicitado:

- a) Aspirar o pó e limpar calhas e luminárias;
- b) Lavar as caixas d'água dos prédios, remover a lama depositada e desinfetá-las;
- c) Lavar e remover todo tipo de sujeiras, manchas, incrustações como ceras velhas, seladores, resinas, tratamentos antigos, ou qualquer outro tipo de resíduo dos pisos.

3.5. Os serviços de **Copeiragem** serão executados conforme discriminado abaixo:

I - Pelo menos **quatro vezes ao dia**, quando não explicitado:

- a) Preparar café, em horários preestabelecidos pela CONTRATANTE;
- b) Executar outras tarefas de mesma natureza e grau de complexidade atinente à função.

II - Pelo menos **duas vezes na semana**, quando não explicitado:

- a) Lavar, desinfetar e higienizar as dependências internas das copas coletivas, incluindo pias, sifões, torneiras, registros, portas, trincos, rodapés, móveis, armários, paredes, conservando o ambiente sempre com o mais rigoroso padrão de higiene, arrumação e segurança. Durante a lavagem do piso, cuidar para que não ocorra o entupimento das tubulações;
- b) Executar outras tarefas de mesma natureza e grau de complexidade atinente à função.

III - Sempre que **necessário**:

- a) Lavar louças e utensílios de copa com emprego de detergente biodegradável, fazendo uso de esponja macia, sem produzir arranhão ou dano à peça a ser lavada;
- b) Limpar móveis, equipamentos, piso, bancada, pia, parte externa dos eletrodomésticos (máquina de café, geladeira, entre outros) e outros itens, fazendo uso de pano de limpeza macio, sem produzir arranhão ou dano à peça a ser limpa;
- c) Descartar o lixo das copas coletivas em sacos plásticos e recipientes apropriados, para posterior recolhimento por funcionário da equipe de limpeza e conservação;
- d) Promover a separação de lixo passível de reciclagem (garrafas plásticas, copos descartáveis e outros);
- e) Servir autoridades e convidados quando necessário;
- f) Servir em conferências, seminários ou qualquer evento realizado pelo setor e onde mais for solicitado nos limites da FUERN, promovendo o preparo do café ou lanche a serem servidos;
- g) Executar outras tarefas de mesma natureza e grau de complexidade atinente à função;
- h) As tarefas relacionadas neste termo de referência poderão ser executadas, tantas vezes quantas julgadas necessárias, até satisfazer a condição final de pleno atendimento.

3.6. Toda a mão de obra relacionada a esta prestação de serviço deverá possuir habilidade para se relacionar com pessoas, sejam elas internas ou externas à Instituição, para atendê-las sempre com educação e cordialidade.

3.7. A mão de obra empregada também deve possuir o seguinte **perfil profissional para atendimento dos serviços**:

I - AGENTE/AUXILIAR DE LIMPEZA - Preferencialmente ensino médio completo e facilidade de comunicação;

II - COPEIRO - Preferencialmente ensino médio completo e facilidade de comunicação;

III - SUPERVISOR/ENCARREGADO - No mínimo ensino médio completo, com habilidades básicas em informática, com capacidade para operar aplicativos de edição de textos, planilhas e internet, e facilidade de comunicação;

IV - JARDINEIRO - Preferencialmente ensino médio completo e facilidade de comunicação;

V - RECEPCIONISTA - No mínimo ensino médio completo, proatividade no cotidiano de trabalho, cordialidade no trato com o público, boa comunicação no atendimento, organização, dedicação às suas funções, familiaridade com tecnologia básicas em informática, com capacidade para operar aplicativos de edição de textos, planilhas e internet, e facilidade de comunicação;

VI - AUXILIAR DE ALMOXARIFE - Preferencialmente ensino médio completo e facilidade de comunicação.

3.7.1. Para a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar profissionais com formação, habilidades e conhecimentos mínimos previstos na Classificação Brasileira de Ocupações - CBO e Convenções Coletivas de Trabalho respectivas, além da idade mínima de 18 (dezoito) anos.

3.7.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante.

3.7.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

3.8. **Critérios** a serem atendidos pela empresa contratada:

- a) Experiência comprovada na prestação dos serviços especificados;
- b) Certificações e licenças necessárias para a execução das atividades;
- c) Comprovação de capacidade técnica e operacional;
- d) Fornecimento de equipamentos, insumos e EPIs necessários;
- e) Documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista;
- f) Proposta financeira compatível com o orçamento disponível.

3.9. Caso seja identificada a necessidade, ao longo de contrato, e devidamente comprovada por laudo técnico pericial da contratada ou de órgão externo competente, endossado por setor técnico competente da instituição, se houver, poderá ser alterada (reduzida ou ampliada) a quantidade de trabalhadores de limpeza com insalubridade, sem que isso implique em alteração no quantitativo de trabalhadores, somando-se as funções de Agente de limpeza e Agente de limpeza e desinfecção - com insalubridade, por cidade, ressalvados os casos de acréscimo contratual previstos em lei.

3.10. O Supervisor/Encarregado ficará lotado na cidade de Mossoró, devendo visitar todos os locais de prestação de serviços neste município pelo menos duas vezes por semana, podendo se deslocar para os outros Campi quando houver necessidade do serviço.

3.11. Na hipótese do item anterior, havendo necessidade de deslocamento do Supervisor/Encarregado para outra cidade, os custos e providências de transporte, alimentação e hospedagem do trabalhador ficarão a cargo da CONTRATADA, sem ônus à CONTRATANTE.

3.12. Todos os custos com deslocamentos dos funcionários, entre outros que forem devidos para prestação dos serviços, serão por conta da CONTRATADA.

Local e horário da prestação dos serviços

3.13. Os serviços serão prestados no seguinte endereço:

3.14. Campus da UERN: Assu/RN, Caicó/RN, Mossoró/RN, Natal/RN, Patu/RN e Pau dos Ferros/RN, conforme endereços previstos abaixo:

CIDADE	ENDEREÇO
ASSU	Campus: Rua Sinhazinha Wanderley, 871, Centro.
CAICÓ	Campus: Av. Rio Branco, 725, Centro; Clínicas odontológicas: Rua André Sales, 667, Paulo XI.
MOSSORÓ	Campus Central: Av. Antônio Campos, nº 572, Presidente Costa e Silva; Edifício Epílogo de Campos: R. Quintino Bocaiúva, s/n, Centro; Reitoria: Rua Almino Afonso, 478, Centro; Faculdade de Enfermagem: Rua Dionísio Filgueira, 383, Centro; Faculdade de Ciências da Saúde: Rua Atirador Miguel Antônio da Silva Neto, s/n, Aeroporto; Núcleo da Prática Jurídica/Arquivo Central: Av. Rio Branco, 1902, Centro; Almoxarifado Central: Av. Lauro Monte Filho, 340, Abolição I; ACEU: R. Dr. Mario Negócio, 58-120, Centro.
NATAL	Campus: Av. Dr João Medeiros Filho, 3419, Potengi.
PATU	Campus: Rua Lauro Maia, s/n, Centro.
PAU DOS FERROS	Campus: BR-304, KM 3, Arizona.

3.15. A tabela acima traz a previsão inicial dos endereços de lotação dos postos, podendo ser alterada, à critério da Administração, mediante comunicação formal à CONTRATADA, desde que considere os limites das respectivas cidades.

3.16. A indicação da lotação dos postos de trabalho será feita pela CONTRATANTE.

3.17. Os turnos de trabalho de todos os funcionários envolvidos no serviço poderão ser estabelecidos entre 05:10 e 22:00 horas, conforme as necessidades da UERN e a conveniência do serviço, respeitando a carga horária contratual de cada trabalhador. As jornadas poderão ser de 44 (quarenta e quatro) horas ou 22 (vinte e duas) horas semanais, garantindo o descanso interjornada mínimo de 11 horas.

3.18. Para a mão de obra fixa, considera-se expediente regular com carga horária semanal de 44 (quarenta e quatro) horas, preferencialmente em dois turnos de trabalho, com intervalo, ou 22 (vinte e duas) horas.

3.19. A carga horária prevista pode ser reduzida para jornada ininterrupta, na forma da legislação trabalhista e/ou convenção coletiva aplicável à categoria, ou sofrer compensação de horários em períodos de recesso, pontos facultativos ou situações excepcionais de menor fluxo, a critério da Administração, mediante comunicação formal à CONTRATADA e em conformidade com as normas legais e regulamentares pertinentes.

3.20. Caso, por conveniência da FUERN, seja necessária a execução de serviços em dias e horários diferentes dos previstos, extrapolando a carga horária normal, cabe à CONTRATADA realizar a compensação da jornada trabalhada, evitando a geração de horas extraordinárias.

3.21. A distribuição dos horários ocorrerá preferencialmente de segunda a sexta-feira, podendo incluir sábados ou domingos, com a devida compensação de horário, a fim de impedir a incidência de horas extras. É vedada a cobrança de horas extras na fatura de serviço da CONTRATANTE junto à CONTRATADA.

Materiais a serem disponibilizados

3.22. **Das ferramentas e equipamentos a serem disponibilizados**

3.22.1. O material a ser utilizado para execução dos serviços de áreas externas será fornecido pela CONTRATADA, seguindo, sempre que possível, o que determina o art. 6º da IN nº 01/2010.

3.22.2. Para a adequada execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os equipamentos e ferramentas nas quantidades estimadas e com a qualidade especificada. Além disso, deverá fornecer quaisquer outros itens que, ainda que não listados na referida tabela, sejam indispensáveis para a realização dos serviços.

3.22.3. Lista básica das ferramentas e equipamentos:

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINEIRO								
EQUIPAMENTO/FERRAMENTA	Mossoró	Patu	Pau dos Ferros	Caicó	Natal	Assu	Total	TEMPO/REPOSIÇÃO
Roçadeira profissional a gasolina com fio de corte de nylon com cilindrada mínima de 40CC	8	1	1	1	1	1	13	Quando houver necessidade, dentro do prazo fixado pelo gestor do contrato
Rolo de Fio De Nylon Quadrado 3,0mm	8	1	1	1	2	1	14	Mensal
Combustível para máquinas - litros (estimativa)	250	30	30	30	60	30	430	Mensal
Óleo 2 tempos - litros (estimativa)	12	1	1	1	1	1	17	Mensal
Galão para armazenamento de combustível, capacidade 5L	5	-	2	2	-	-	9	Quando houver necessidade, dentro do prazo fixado pelo gestor do contrato
Motopoda profissional abastecida com cilindrada mínima de 35CC	2	-	-	-	1	-	3	Quando houver necessidade, dentro do prazo fixado pelo gestor do contrato
Tesoura para podar plantas e cerca viva 12"	8	1	2	1	2	1	15	Anual
Tesoura de poda (pequena), com lamina metálica e cabo de plástico	8	1	2	1	2	1	15	Anual
Facão 12"	8	1	2	1	2	1	15	Anual
Facão 20"	8	1	2	1	2	1	15	Anual
Enxada 30 cm com Cabo 10"	8	1	2	1	2	1	15	Anual
Machado Soldado Cabeça Redonda com Cabo de Madeira de 90cm	4	1	1	1	1	1	9	Anual
Ancinho Curvo Pesado 14 Dentes Com Cabo De Madeira 150cm (Ciscador)	16	1	2	1	2	1	23	Anual
Pá de bico quadrado com cabo	8	1	2	1	2	1	15	Anual
Pá de bico redondo com cabo	8	1	2	1	2	1	15	Anual
Kit Jardinagem c/ 01 Pazinha Estreita, 01 pazinha larga e um garfo 4 dentes	8	1	1	1	1	1	13	Anual
Foice de Roçar com Cabo 10"	8	1	2	1	2	1	15	Anual
Carrinho de Mão metálico 45 litros, com Pneu maciço (anti-furo)	8	1	2	1	2	1	15	Anual
Serrote de poda curvo 12"	6	1	2	1	2	1	13	Anual
Serrote articulado de Poda Para Galhos Altos Com Cabo - 2.25m	6	1	2	1	2	1	13	Anual
Vassoura metálica 22 Dentes para Grama com Cabo	12	2	2	2	2	2	22	Anual
Escada Extensiva em Fibra com Degraus tipo D e Fibra Vazada 4,20 x 7,20 Metros	1	1	-	-	1	-	3	Quando houver necessidade, dentro do prazo fixado pelo gestor do contrato
Escada Multifuncional em Alumínio articulada 4x3 com 18 Degraus	4	1	1	1	1	1	9	Quando houver necessidade, dentro do prazo fixado pelo gestor do contrato
Motosserra com cilindrada mínima de 50cc	4	1	1	1	1	-	8	Quando houver necessidade, dentro do prazo fixado pelo gestor do contrato
Picareta Alvião (chibanca) c/ cabo de madeira (medida do olho: 70x45mm; cabo de 90 cm)	8	1	2	1	2	1	15	Anual
Cavadeira Articulada com cabo 110 cm (boca de lobo)	2	1	1	1	1	1	7	Anual
Cone sinalizador	20	10	10	10	20	10	80	Quando houver necessidade, dentro do prazo fixado pelo gestor do contrato
Fitas zebradas (rolo com 200 metros)	12	5	5	5	5	5	37	Quando houver necessidade, dentro do prazo fixado pelo gestor do contrato
Forcado para cascalho (10 dentes; cabo de 71 cm)	6	1	2	1	2	1	13	Quando houver necessidade, dentro do prazo fixado pelo gestor do contrato
Saco plástico escuro e reforçado de 100 litros	8	2	2	2	5	2	21	Quando houver necessidade, dentro

(pacote c/ 100 unidades)								do prazo fixado pelo gestor do contrato
Tela de proteção ou de anteparo articulada, com armação e estrutura de 5m x 1,5m (para evitar que os detritos da roçada atinjam pessoas em ambientes abertos e de circulação)	3	1	1	1	1	1	8	Quando houver necessidade, dentro do prazo fixado pelo gestor do contrato
Corda Trançada 10mm - 50 metros	1	1	1	1	1	1	6	Quando houver necessidade, dentro do prazo fixado pelo gestor do contrato
Andaime (peças), com piso prancha	16	16	16	16	16	16	96	Quando houver necessidade, dentro do prazo fixado pelo gestor do contrato

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA								
EQUIPAMENTO/FERRAMENTA	Mossoró	Patu	Pau dos Ferros	Caicó	Natal	Assu	Total	TEMPO/REPOSIÇÃO
Carrinho de Mão metálico 45 litros, com Pneu maciço (anti-furo)	10	1	1	-	1	1	14	Anual
Pá de bico quadrado com cabo	10	2	2	-	1	2	17	Anual
Vassoura metálica 22 Dentes com Cabo	10	6	6	-	-	6	28	Semestral

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO - COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								
EQUIPAMENTO/FERRAMENTA	Mossoró	Patu	Pau dos Ferros	Caicó	Natal	Assu	Total	TEMPO/REPOSIÇÃO
Carrinhos de limpeza para os auxiliares de serviços gerais (ASGs) que contenham Balde Doblô 30 litros - 2 águas, Cabo alumínio, Refil Loop com cinta, Placa Sinalizadora Piso Molhado, Pá, Conjunto Mop	20	2	2	2	2	2	30	Anual

3.22.4. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento e pela guarda das ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços contratados, conforme listado na tabela do item 7.2.7.3, bem como por quaisquer outros itens que, mesmo não mencionados, sejam essenciais para a adequada prestação dos serviços.

3.22.5. A CONTRATADA deverá realizar a manutenção preventiva e corretiva das ferramentas e equipamentos, promovendo sua substituição sempre que necessário.

3.22.6. A substituição ou manutenção das ferramentas e equipamentos citados , assim como os que não possuem período certo para reposição, dependendo do desgaste e da necessidade do serviço, deverá ser realizada no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou no prazo estabelecido pelo Gestor do contrato.

3.22.7. As quantidades relacionadas são estimativas e podem sofrer alterações de acordo com as necessidades da CONTRATANTE.

3.22.8. Os equipamentos e ferramentas fornecidos pela CONTRATADA deverão estar em perfeitas condições de uso e ser disponibilizados com antecedência mínima de 15 (quinze) dias corridos antes do início da execução dos serviços.

3.22.9. Todos os custos com fornecimento, substituição, manutenção preventiva, corretiva e combustível serão de responsabilidade da CONTRATADA.

3.22.10. A empresa, na execução dos serviços, deverá providenciar todos os meios necessários para proteger os bens públicos e de terceiros.

3.22.11. **Dos equipamentos de segurança e proteção individual - EPI**

3.22.12. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos de segurança e proteção individual (EPI) que se fizerem necessários à execução do serviço.

3.22.13. Todos os funcionários da CONTRATADA deverão utilizar crachá que identificará a empresa, o nome e o cargo, e conter fotografia 3x4 recente.

3.22.14. Para o atendimento das Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho, especialmente a NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual - EPI, a CONTRATADA deverá disponibilizar para os funcionários que prestarão serviços nas dependências da CONTRATANTE os equipamentos listados abaixo:

3.22.15. O fornecimento dos materiais constantes da Tabela Lista Básica dos Equipamentos de Proteção - EPI's deverá acontecer em obediência estrita aos prazos constantes na Tabela, no PPRA e no LTCAT.

EPI	QUANTIDADE	SUBSTITUIÇÃO
AGENTE DE LIMPEZA		
Sapato ocupacional ou botina de segurança, confeccionado em material resistente, couro ou similar, com solado bidensidade antiderrapante, palmilha antibacteriana e	02 pares por ano	Semestral

fechamento em elástico ou cadarço, na cor preta.		
Luva Nitrílica	24 pares por ano	Quinzenal
Máscara PFF1-P1	24 unidades por ano	Quando danificar
Bota de borracha/PVC, cano longo, com solado antiderrapante e forro interno (sempre que realizar trabalho em local úmido)	01 par por ano	Anual
Protetor Solar Fator 50 FPS, 1 litro.	06 unidades por ano	Bimestral
Máscara descartável cirúrgica	01 por dia	Diariamente
AGENTE DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO - COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Sapato ocupacional ou botina de segurança, confeccionado em material resistente, couro ou similar, com solado bidensidade antiderrapante, palmilha antibacteriana e fechamento em elástico ou cadarço, na cor preta.	02 pares por ano	Semestral
Bota de borracha/PVC, cano longo, com solado antiderrapante e forro interno (sempre que realizar trabalho em local úmido)	01 par por ano	Anual
Óculos de segurança com proteção lateral, fabricado em Policarbonato (incolor)	02 unidades por ano	Semestral
Luva nitrílica com proteção para agentes químicos e biológicos de acordo com o serviço a ser executado - Normas EN 374 e NR 6	24 pares por ano	Quinzenal
Máscara PFF2 com válvula	24 unidades por ano	Quando danificar
Máscara descartável cirúrgica	01 por dia	Diariamente
JARDINEIRO		
Botina de segurança, em couro, com biqueira de aço ou composite, solado antiderrapante e resistente a perfurações	02 unidades por ano	Semestral
Bota de borracha/PVC, cano longo, com solado antiderrapante e forro interno (sempre que realizar trabalho em local úmido)	01 par por ano	Anual
Capacete de segurança, tipo aba frontal. Características: injetado em plástico, com fendas laterais (slot) para acoplagem de acessórios, confeccionado na cor amarela com suspensão composta de carneira injetada em plástico, com peça absorvente de suor em espuma de poliéster e coroa composta de duas cintas cruzadas montadas em quatro "clips" de plástico e fixadas com uma costura, com regulagem de tamanho através de ajuste simples e deve ser fornecido com jugular costurada à suspensão.	02 unidades por ano	Semestral
"Kit abafador de ruídos" composto de protetor circum-auricular, que é composto de duas conchas de material plástico rígido preenchidas com espuma, fixadas a duas hastes plásticas móveis (basculantes) que, por sua vez, se encaixam nas fendas laterais do casco; e "kit protetor facial", composto de visor confeccionado em policarbonato incolor com cerca de 190 mm de altura, preso a uma coroa por botões plásticos. A coroa é fixada a um suporte basculante por parafusos metálicos e o conjunto é fixado ao capacete por um suporte que se encaixa nas fendas laterais do casco. Referência: capacete de segurança tipo aba frontal classe B com acessório (kit abafador de ruídos e protetor facial).	02 unidades por ano	Semestral
Abafadores auriculares externos - para quando o capacete não for necessário	02 unidades por ano	Semestral
Luva de segurança, confeccionada em vaqueta, palma em vaqueta, com reforço externo no centro da palma em vaqueta, reforço interno nas pontas dos dedos em raspa de couro, dorso em nylon com elástico para ajuste e reforço externo em vaqueta na ponta dos dedos, punho com 9 cm e fechamento em velcro de 5 cm de largura, luva costurada com linha de poliamida número 60 e 40	12 unidades por ano	Mensal
Luva Nitrílica	24 pares por ano	Quinzenal
Óculos de segurança com proteção lateral, fabricado em Policarbonato (Fumê)	02 unidades por ano	Semestral
Óculos de segurança com proteção lateral, fabricado em Policarbonato (Incolor)	02 unidades por ano	Semestral
Cinta Ergonômica	02 unidades por ano	Semestral
Protetor Solar Fator 50 FPS, 1 litro.	06 unidades por ano	Bimestral
Conjunto para aplicação de defensivos: máscara com cartucho tipo filtros; luva nitrílica; jaleco com capuz (manga longa e impermeável); calça impermeável; avental impermeável em PVC; bota de borracha cano longo; protetor facial com visor confeccionado em policarbonato incolor.	01 unidade por ano	Anual
Cinto de segurança e talabarte	04 unidades por ano	Anual
Perneira de raspa de couro	02 pares por ano	Semestral
Avental em raspa de couro	02 unidades por ano	Semestral
Touca árabe ou boné árabe	04 unidades por ano	Semestral
Balaclava, confeccionada em tecido leve e respirável, cobrindo pescoço, nuca, orelhas e parte inferior do rosto	02 unidades por ano	Semestral

SUPERVISOR/ENCARREGADO		
Botina de segurança, confeccionado em material resistente, couro ou similar, com solado bidensidade antiderrapante, palmilha antibacteriana e fechamento em elástico ou cadarço, na cor preta.	02 pares por ano	Semestral
Capacete de segurança com suspensão ajustável e jugular	01 unidade por ano	Anual
Protetor Solar Fator 50 FPS, 1 litro	03 unidades por ano	Quadrimestral
Óculos de segurança com proteção lateral, fabricado em Policarbonato (fumê ou incolor, conforme necessidade)	02 unidades por ano	Semestral
COPEIRA		
Avental impermeável, em PVC ou similar, com amarração no pescoço e na cintura, com bolso frontal	02 unidade/ano	Semestral
Calçado de segurança, vaqueta relax, montada sistema strobel, solado poliuretano injetado direto ao cabedal, cor preto, fechamento em cadarço, palmilha antibacteriana, solado de poliuretano bidensidade	02 unidade/ano	Trimestral
Máscara descartável cirúrgica	01 por dia	Diariamente
Luva Nitrílica	24 pares por ano	Quinzenal
Touca com aba, confeccionada em filó, com elástico, na cor preta	04 unidades por ano	Semestral
AUXILIAR DE ALMOXARIFE		
Botina de segurança, em couro, com biqueira de aço ou composite, solado antiderrapante e resistente a perfurações	02 pares por ano	Semestral
Luva de raspa de couro	12 pares por ano	Mensal
Luva Nitrílica	24 pares por ano	Quinzenal
Óculos de segurança com proteção lateral, fabricado em Policarbonato	02 unidades por ano	Semestral
Máscara PFF1-P1	24 unidades por ano	Quando danificar
Protetor Solar Fator 50 FPS, 1 litro.	04 unidades por ano	Trimestral

3.22.16. Sempre que não atenderem a condições adequadas de uso, os EPI's deverão ser trocados no prazo estabelecido pelo gestor ou fiscal do contrato.

3.22.17. Os EPI's que não possuírem prazo fixo para a substituição ou reposição serão fornecidos, quando necessário, dentro do prazo fixado pelo gestor ou fiscal do contrato.

3.22.18. A listagem de EPI's não é exaustiva, devendo a CONTRATADA fornecer quaisquer outros itens que forem exigidos para a segurança dos trabalhadores ao longo do contrato, mediante recomendação técnica da UERN ou de órgão externo competente.

3.22.19. Caso a CONTRATADA não cumpra as exigências quanto aos uniformes e EPI's, estará sujeita à aplicação das penalidades previstas no contrato por inexecução parcial do serviço.

Especificação da garantia do serviço

3.23. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Uniformes

3.24. Os uniformes a serem fornecidos pela CONTRATADA a seus empregados deverão ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão CONTRATANTE, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto nos itens seguintes.

3.25. O uniforme deverá compreender as seguintes peças do vestuário, devendo serem confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os seguintes parâmetros mínimos:

I - Agente de Limpeza, Agente de Limpeza e Desinfecção - com insalubridade e Auxiliar de almoxarife

a) Masculino:

3.25.1. Calça confeccionada em tecido brim ou similar, com elástico total e cordão para ajuste, dois bolsos frontais, na cor padrão da contratada;

3.25.2. Camiseta em tecido de algodão ou similar, manga curta, com a insígnia da contratada na altura do peito, na cor padrão da contratada;

3.25.3. Sapato ocupacional ou botina de segurança, confeccionado em material resistente, couro ou similar, com solado bidensidade antiderrapante, palmilha antibacteriana e fechamento em elástico ou cadarço, na cor preta;

3.25.4. Par de meias esportivas.

b) Feminino:

3.25.5. Calça confeccionada em tecido brim ou similar, na cor padrão da contratada;

3.25.6. Camisa em tecido de algodão ou similar, manga curta, com a insígnia da contratada na altura do peito, na cor padrão da contratada;

3.25.7. Sapato ocupacional ou botina de segurança, confeccionado em material resistente, couro ou similar,

com solado bidensidade antiderrapante, absorção de impacto, palmilha antibacteriana e fechamento em elástico ou cadarço, na cor preta;

3.25.8. Par de meias esportivas.

II - Copeiro(a)

a) Masculino:

3.25.9. Calça social em tecido Oxford ou similar, na cor preta;

3.25.10. Camisa branca em Tricoline ou similar, manga curta;

3.25.11. Blazer preto, manga comprida, em tecido Oxford ou similar;

3.25.12. Sapato social em couro, solado antiderrapante, na cor preta, em PU, com fechamento em cadarço ou elástico;

3.25.13. Par de meias sociais, na cor preta.

b) Feminino:

3.25.14. Calça social em tecido Oxford ou similar, na cor preta;

3.25.15. Blusa em Tricoline ou similar, branca, manga curta;

3.25.16. Blazer preto, manga comprida, em tecido Oxford ou similar;

3.25.17. Sapato social em couro, solado antiderrapante, na cor preta, em PU e salto baixo;

3.25.18. Par de meias sociais, na cor preta;

III - Jardineiro(a)

a) Masculino:

3.25.19. Calça confeccionada em tecido brim ou similar, resistente, na cor padrão da contratada;

3.25.20. Camisa de mangas longas, em tecido de algodão ou similar, com proteção UV, insígnia da empresa bordada no peito, na cor padrão da contratada;

3.25.21. Botina de segurança confeccionada em couro, com biqueira de PVC ou aço, solado antiderrapante, fechamento em cadarço ou elástico, na cor preta ou marrom;

3.25.22. Par de meias esportivas;

3.25.23. Touca árabe ou boné árabe na cor padrão da contratada.

b) Feminino:

3.25.24. Calça confeccionada em tecido brim ou similar, resistente, na cor padrão da contratada;

3.25.25. Camisa de mangas longas, em tecido de algodão ou similar, com proteção UV, insígnia da empresa bordada no peito, na cor padrão da contratada;

3.25.26. Botina de segurança confeccionada em couro, com biqueira de PVC ou aço, solado antiderrapante, fechamento em cadarço ou elástico, na cor preta ou marrom;

3.25.27. Par de meias esportivas;

3.25.28. Touca árabe ou boné árabe na cor padrão da contratada.

IV - Recepcionista

a) Masculino:

3.25.29. Blazer preto, manga comprida, em tecido Oxford ou similar;

3.25.30. Camisa social branca, manga longa, com bolso à esquerda do peito e emblema da empresa bordado;

3.25.31. Calça social, estilo esporte fino, em tecido Oxford ou similar, na cor preta;

3.25.32. Sapato social na cor preta;

3.25.33. Par de meias sociais, na cor preta.

b) Feminino:

3.25.34. Blazer preto, manga comprida, em tecido Oxford ou similar;

3.25.35. Camisa social branca, manga longa, com bolso à esquerda do peito e emblema da empresa bordado;

3.25.36. Calça social em tecido Oxford ou similar, na cor preta;

3.25.37. Sapato social em couro, solado antiderrapante, na cor preta;

3.25.38. Par de meias sociais, na cor preta.

V - Supervisor/Encarregado

a) Masculino:

3.25.39. Calça social em tecido Oxford ou similar, na cor preta, ou vestimenta mais adequada ao exercício das funções, no padrão da contratada;

3.25.40. Camisa social confeccionada em tecido Tricoline ou similar, com bolso superior esquerdo, mangas longas, insígnia da contratada no bolso, cor padrão da contratada, ou vestimenta mais adequada ao exercício das funções, no padrão da contratada;

3.25.41. Par de sapato social, na cor preta, ou calçado mais adequado ao exercício das funções;

3.25.42. Par de meias.

b) Feminino:

3.25.43. Calça social em tecido Oxford ou similar, na cor preta, ou vestimenta mais adequada ao exercício das funções, no padrão da contratada;

3.25.44. Camisa social confeccionada em tecido Tricoline ou similar, com bolso superior esquerdo, mangas longas, insígnia da contratada no bolso, cor padrão da contratada ou vestimenta mais adequada ao exercício das funções, no padrão da contratada;

3.25.45. Par de sapato social feminino, na cor preta, ou calçado mais adequado ao exercício das funções;

3.25.46. Par de meias.

3.26. O **fornecimento dos uniformes** deverá ser efetivado da seguinte maneira: 02 (dois) conjuntos completos ao empregado no início da execução do contrato, com substituição a cada 06 (seis) meses ou sempre que solicitado pelo fiscal do contrato, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após comunicação escrita da CONTRATANTE, sempre que não atendam às condições mínimas de apresentação.

3.27. No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, substituindo-os sempre que estiverem apertados.

3.28. A entrega dos uniformes deverá ser registrada em recibo, cuja cópia, acompanhada do original para conferência, deverá ser encaminhada ao fiscal técnico do contrato.

3.29. Todos os modelos de uniforme deverão ter corte adequado a cada profissional, masculino ou feminino, seguindo os padrões de qualidade e apresentação, devendo a CONTRATADA providenciar as devidas adaptações quando necessárias.

3.30. No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, substituindo-os sempre que estiverem apertados;

3.31. **O fornecimento de EPIs e demais ferramentas de trabalho está descrito no item 5.22 e seguintes acima.**

Procedimentos de transição e finalização do contrato

3.32. A transição entre as atuais e a nova empresa deverá ser planejada para evitar a descontinuidade dos serviços. A nova empresa deverá iniciar as atividades imediatamente após o término dos contratos vigentes.

4. CLÁUSULA QUARTA - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

4.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

4.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

4.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

4.4. O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

4.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do Contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto

4.6. Não será necessária a indicação de preposto.

Rotinas de Fiscalização

4.7. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalização Técnica

4.8. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

4.9. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

4.10. Identificada qualquer inexistência ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

4.11. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

4.12. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

4.13. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

4.14. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

4.15. As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação, por força da Instrução Normativa Seges/ME nº 98, de 26 de dezembro de 2022.

4.16. Para a compensação da jornada prevista no Decreto 12.174, de 2024, e na Instrução Normativa SEGES/MGI nº 81, de 12 de setembro de 2024, na hipótese de os trabalhadores prestarem serviços para unidades distintas, caberá ao fiscal setorial fazer a interlocução com os responsáveis pelas unidades de execução onde o trabalhador presta os serviços, para o fim da avaliação sobre a compensação pretendida. Em não havendo designação de fiscal setorial, a competência recairá no fiscal técnico.

4.17. O controle das horas compensadas será feito por meio de registros decorrentes do ponto eletrônico da contratada ou outros meios admitidos pela legislação trabalhista.

4.18. O fiscal técnico deverá incluir no relatório mensal ou no termo de recebimento provisório a informação consolidada sobre compensação de jornada pelos trabalhadores alocados no contrato.

4.19. Caso o período de ausência corresponda a um dia de trabalho, o fiscal observará se foi efetuado o desconto do pagamento do vale transporte na fatura apresentada pela contratada, exceto quando a compensação recair em um dia no qual o trabalhador não exerceria suas atividades.

4.20. O desconto do valor referente ao vale-alimentação só deverá ser realizado se as horas de ausência não venham a ser compensadas posteriormente e a convenção coletiva ou o acordo coletivo aplicável estabelecer que o benefício está vinculado ao dia trabalhado.

4.21. Caso a ausência seja parcialmente compensada, o desconto do valor do vale alimentação será proporcional ao período não compensado.

4.22. Na hipótese de diminuição excepcional e temporária dos serviços, inclusive em razão de recesso de final de ano, o fiscal do contrato, apoiado na decisão do gestor de realizar escalas de revezamento dos trabalhadores, conferirá se a escala apresentada atende às necessidades de manutenção dos serviços de cada unidade, dando ciência ao gestor do contrato.

4.23. O total de horas calculadas para o recesso deverá ser compensado a partir da fixação da escala de revezamento, com cumprimento integral até o mês subsequente ao do recesso.

4.24. O fiscal técnico deverá elaborar o termo de recebimento provisório, com as seguintes informações:

4.24.1. se o saldo de horas se encontra positivo, caso ainda não usufruído o recesso;

4.24.2. se o recesso foi parcialmente compensado, caso o recesso tenha sido usufruído, mas a compensação não tenha sido concluída;

4.24.3. se o recesso foi integralmente compensado, caso a compensação tenha sido concluída; ou

4.24.4. se há saldo em aberto, com sugestão de glosa no pagamento da fatura, caso a compensação não tenha sido concluída até o mês imediatamente subsequente ao recesso.

4.25. Quando o trabalhador manifestar interesse na compensação de jornada por necessidade de ausência eventual, deverá informar previamente ao responsável pela unidade de execução onde desempenha suas atividades. Em havendo concordância, este informará ao fiscal do contrato, que avisará o preposto da empresa sobre a compensação pretendida e a previsão da data de ausência do trabalhador.

4.26. Neste caso, o fiscal do contrato poderá efetuar o recebimento provisório, informando o saldo de horas a compensar para fins de controle, sem indicação de glosa.

4.27. O fiscal técnico deverá elaborar o termo de recebimento provisório com as seguintes informações:

4.27.1. se o saldo de horas objeto do recebimento anterior foi integralmente compensado, caso a compensação tenha sido concluída; ou

4.27.2. se o saldo de horas não foi integralmente compensado, com a sugestão de glosa no pagamento da fatura.

Fiscalização Administrativa

4.28. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

4.29. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

4.30. Além do disposto nesta Sessão, o(s) fiscal (is) de contrato deverão observar ainda as regras relativas a sua atuação de que trata o Título IV, Capítulo II, Seção IV, Subseção II do Decreto Estadual nº 32.449, de 2022.

4.31. A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

4.32. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações:

4.32.1. No caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):

4.32.1.1. no primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte documentação:

- a) relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;
- b) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada;
- c) exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços;

4.32.2. entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor responsável pela fiscalização do contrato dos seguintes documentos, quando não for possível a verificação da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (Sicaf):

- a) Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND);
- b) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do Contratado;
- c) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e
- d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

4.32.2.1. entrega, quando solicitado pelo Contratante, de quaisquer dos seguintes documentos:

- a) extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administração Contratante;
- b) cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador a parte contratante;
- c) cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;
- d) comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; e
- e) comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

4.32.2.2. entrega de cópia da documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos serviços, no prazo definido no contrato:

- a) termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;
- b) guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;
- c) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado;
- d) exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

4.33. Sempre que houver admissão de novos empregados pela contratada, os mesmos documentos elencados para primeiro mês da prestação dos serviços deverão ser apresentados.

Gestor do Contrato

4.34. Cabe ao gestor do contrato:

4.34.1. coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

4.34.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

4.34.3. acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

4.34.4. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

4.34.5. tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

4.34.6. elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

4.34.7. enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

- 4.35. Além do disposto nesta Sessão, o gestor de contrato deverá observar ainda as regras relativas a sua atuação de que trata o Título IV, Capítulo II, Seção IV, Subseção I do Decreto Estadual nº 32.449, de 2022.
- 4.36. Receber e dar encaminhamento imediato:
- 4.36.1. às denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 12.174/2024;
- 4.36.2. à notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou por qualquer outro meio idôneo.
- 4.37. Para os períodos de diminuição excepcional e temporária de trabalho, inclusive em razão de recesso de fim de ano, o gestor avaliará a conveniência e oportunidade de elaboração de escalas de revezamento dos trabalhadores, comunicando a todas as unidades sobre a possibilidade e os requisitos para concessão (artigo 11 da Instrução Normativa SEGES/MGI nº 81, de 12 de setembro de 2024).

5. **CLÁUSULA QUINTA - SUBCONTRATAÇÃO**

- 5.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

6. **CLÁUSULA SEXTA - PREÇO**

- 6.1. O valor total da contratação é de R\$ 12.762.865,08 (doze milhões, setecentos e sessenta e dois mil oitocentos e sessenta e cinco reais e oito centavos).
- 6.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
- 6.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

7. **CLÁUSULA SÉTIMA - PAGAMENTO**

- 7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o [Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme previsto no **ANEXO I** id 33214145]
- 7.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado:
- 7.2.1. não produziu os resultados acordados,
- 7.2.2. deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
- 7.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
- 7.3. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.
- 7.4. A aferição/medição do serviço para efeito de pagamento mensal, será feita com base nos serviços fornecidos e com base no resultado, conforme as seguintes diretrizes, no que couber:
- a) Medição pela quantidade mensal, na razão de trinta dias, na medida da comprovação do fornecimento de materiais e de mão de obra relacionados ao serviços;
- b) Medição pela qualidade mensal do serviço, obtida através da soma das pontuações parametrizadas de indicadores previamente definidos, conforme tabelas A e B, apresentadas abaixo:

Tabela A - Indicadores e Parâmetros de qualidade

INDICADOR Nº 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS			
Finalidade	Garantir a adequada execução dos serviços contratados, assegurando a qualidade, a continuidade e a eficiência das atividades.		
Meta a Cumprir	100% de qualidade na execução dos serviços contratados.		
Instrumento de Medição	Registros de fiscalização, verificações in loco, reclamações formais de usuários e servidores, auditorias internas, relatórios de inspeção, e eventuais notificações emitidas à contratada.		
Forma de Acompanhamento	Monitoramento diário pela fiscalização técnica do contrato.		
Periodicidade	Contínua, com aferição diária e consolidação mensal dos dados coletados.		
Mecanismo de Cálculo	Será aplicada a pontuação atribuída para cada ocorrência verificada.		
Início da Vigência	Prazo estabelecido contratualmente.		
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Deixar de limpar áreas cobertas pelo objeto da contratação, de acordo com a escala e periodicidade estabelecida pela Administração.	0,5 ponto
		Resultado ineficiente da limpeza, tais como: manchas nos pisos ou vidros, sujeira no chão, móveis ou equipamentos, lixo não recolhido, etc.	0,5 ponto
		Utilização inadequada dos produtos de limpeza, prejudicando o resultado dos serviços	0,5 ponto
		Materiais deixados em corredores	0,5 ponto
		Falta de abastecimento dos banheiros e lavabos com	

Serviço/Ocorrência/Pontuação		material de higiene, como sabão, sabonete líquido, álcool gel, papel toalha, papel higiênico, por culpa da Contratada	0,5 ponto
		Não reportar à equipe de manutenção problemas hidráulicos constatados em banheiro (torneira pingando, vazamento, registro quebrado, pia quebrada, caixa de descarga vazando, entre outros)	0,5 ponto
	COPEIRAGEM	Falta de café no ambiente	0,5 ponto
		Falta de higiene na preparação e no serviço de café e demais bebidas	0,5 ponto
		Não manter a copa limpa e organizada diariamente, incluindo a limpeza de pisos, balcões e equipamentos.	0,5 ponto
		Descumprimento da rotina de lavagem de louças e utensílios, deixando resíduos acumulados na copa.	0,5 ponto
		Utilização inadequada ou desperdício de insumos, como café, chá, açúcar e descartáveis.	0,5 ponto
	JARDINAGEM	Não realizar a poda, adubação, conservação das áreas verdes ou serviços de capina e remoção de ervas daninhas conforme cronograma, resultando em vegetação desordenada ou malcuidada.	0,5 ponto
		Deixar de varrer e recolher folhas, detritos e resíduos das áreas externas, comprometendo a limpeza dos espaços.	0,5 ponto
		Desperdício de insumos e materiais, como fertilizantes e sementes, sem necessidade justificada.	0,5 ponto
		Falha na irrigação das plantas e gramados, resultando em danos ou ressecamento das áreas verdes.	0,5 ponto
		Não seguir normas de segurança ao operar equipamentos como motosserras e moto-podas, colocando em risco a própria integridade e a de terceiros.	1,0 ponto
	RECEPÇÃO	Atendimento inadequado a visitantes, servidores e fornecedores	0,5 ponto
		Não realizar o controle de acesso corretamente, permitindo a entrada de pessoas sem registro ou identificação adequada	0,5 ponto
		Falha na comunicação de informações internas, impactando o funcionamento dos setores e compromissos institucionais	0,5 ponto
		Falta de organização e controle na recepção e entrega de correspondências e documentos, podendo resultar em extravios ou atrasos	0,5 ponto
		Deixar de notificar a segurança sobre movimentações suspeitas ou presença de pessoas não autorizadas, comprometendo a segurança da instituição	0,5 ponto
	APOIO AO ALMOXARIFADO	Falha na conferência de materiais recebidos	0,5 ponto
		Armazenamento inadequado de materiais, comprometendo a integridade e conservação dos produtos	0,5 ponto
		Não registrar corretamente as entradas e saídas de materiais no sistema	0,5 ponto
		Falta de organização no almoxarifado	0,5 ponto
		Atraso na separação e entrega de materiais solicitados pelos setores	0,5 ponto
		Descumprimento das normas de segurança ao manusear materiais, colocando em risco a própria integridade e a de terceiros.	1,0 ponto
		Não comunicar necessidade de reposição de materiais essenciais	0,5 ponto
	SUPERVISÃO	Falta de supervisão e coordenação dos serviços, resultando em falhas operacionais e baixa qualidade na execução	0,5 ponto
		Não distribuir corretamente os funcionários nos setores, causando desorganização ou sobrecarga de trabalho	0,5 ponto
		Descontrole na assiduidade dos funcionários, não garantindo a substituição de ausências e afastamentos	0,5 ponto
	GERAL	Não atendimento às solicitações efetuadas pela gestão e fiscalização do contrato	0,5 ponto
Satisfação do usuário (caso haja instrumento)		0,5 ponto	
Suspensão geral do serviço em um ou mais campus		10 pontos	
Faixas de ajustes no pagamento	Serão registradas as ocorrências constatadas e a somatória dos pontos acumulados, pelo fiscal do contrato, e efetuado o desconto no pagamento, conforme tabela de descontos.		
Os pontos acumulados em cada indicador são cumulativos aos pontos dos demais			

Observações	indicadores.		
	O acúmulo de pontos é mensal, sendo aplicado o desconto relativo às ocorrências do mês de prestação de serviços.		
	A pontuação será zerada para o mês seguinte.		
INDICADOR Nº 02 - FUNCIONÁRIOS			
Finalidade	Garantir a quantidade de funcionários necessários à plena execução dos serviços e conduta compatível com o objeto e local da prestação de serviços.		
Meta a Cumprir	100% da presença dos funcionários e atendimento à conduta e demais condições previstas no contrato.		
Instrumento de Medição	Registros de fiscalização, verificações in loco, reclamações formais de usuários e servidores, auditorias internas, relatórios de inspeção, e eventuais notificações emitidas à contratada.		
Forma de Acompanhamento	Monitoramento diário pela fiscalização técnica do contrato.		
Periodicidade	Contínua, com aferição diária e consolidação mensal dos dados coletados.		
Mecanismo de Cálculo	Será aplicada a pontuação atribuída para cada ocorrência verificada.		
Início da Vigência	Prazo estabelecido contratualmente.		
Serviço/Ocorrência/Pontuação	GERAL	Falta de funcionário no posto, sem substituição	2,0 pontos
		Funcionário ocioso no posto	0,5 ponto
		Funcionário se negando a realizar tarefas previstas nos documentos da contratação (Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Edital e Contrato) e/ou correlatas as suas atribuições	1,0 ponto
		Falta de polidez e presteza no atendimento	0,5 ponto
		Destruir ou danificar documentos e/ou equipamentos pertencentes à contratante por culpa ou dolo do funcionário da Contratada.	1,0 ponto
		Adotar conduta incompatível com as atribuições do posto, favorecendo o surgimento de conflitos e desavenças.	1,0 ponto
		Não respeitar os horários dos intervalos para repouso e alimentação, fixados pela administração	0,5 ponto
		Deixar de substituir funcionário com rendimento insatisfatório ou que tenha conduta incompatível com suas atribuições no prazo previsto.	1,0 ponto
		Acidente de trabalho, por culpa da Contratada	15,0 pontos
Faixas de ajustes no pagamento	Serão registradas as ocorrências constatadas e a somatória dos pontos acumulados, pelo fiscal do contrato, e efetuado o desconto no pagamento, conforme tabela de descontos.		
Observações	Os pontos acumulados em cada indicador são cumulativos aos pontos dos demais indicadores.		
	O acúmulo de pontos é mensal, sendo aplicado o desconto relativo às ocorrências do mês de prestação de serviços.		
	A pontuação será zerada para o mês seguinte.		
INDICADOR Nº 03 - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI			
Finalidade	Assegurar que todos os funcionários utilizem uniformes adequados e possuam os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários para a execução segura e padronizada dos serviços contratados.		
Meta a Cumprir	100% dos funcionários devidamente uniformizados e equipados com os EPIs obrigatórios.		
Instrumento de Medição	Registros de fiscalização, verificações in loco, reclamações formais de usuários e servidores, auditorias internas, relatórios de inspeção, e eventuais notificações emitidas à contratada.		
Forma de Acompanhamento	Monitoramento diário pela fiscalização técnica do contrato.		
Periodicidade	Contínua, com aferição diária e consolidação mensal dos dados coletados.		
Mecanismo de Cálculo	Será aplicada a pontuação atribuída para cada ocorrência verificada.		
Início da Vigência	Prazo estabelecido contratualmente.		
Serviço/Ocorrência/Pontuação	GERAL	Deixar de fornecer conjunto completo de uniforme aos seus funcionários, nos prazos e condições previstas no TR.	2,5 pontos
		Deixar de substituir peça de uniforme inadequada ao tamanho do colaborador ou excessivamente danificada ou cuja qualidade tenha sido recusada	2,0 pontos
		Não utilização do uniforme; uso de uniforme incompleto ou inadequado, sem a devida justificativa	2,0 pontos
		Falta de fornecimento completo de equipamentos de proteção individual - EPI aos seus funcionários, nos prazos e condições previstas no TR	2,0 pontos
		Ausência de itens do equipamento de proteção individual -	

		EPI de colaborador	2,0 pontos
Faixas de ajustes no pagamento	Serão registradas as ocorrências constatadas e a somatória dos pontos acumulados, pelo fiscal do contrato, e efetuado o desconto no pagamento, conforme tabela de descontos.		
Observações	Os pontos acumulados em cada indicador são cumulativos aos pontos dos demais indicadores.		
	O acúmulo de pontos é mensal, sendo aplicado o desconto relativo às ocorrências do mês de prestação de serviços.		
	A pontuação será zerada para o mês seguinte.		
INDICADOR Nº 04 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS			
Finalidade	Garantir a quantidade e qualidade dos materiais e equipamentos necessários à plena execução dos serviços.		
Meta a Cumprir	100% das ferramentas e equipamentos disponíveis, em conformidade com as exigências contratuais, sem atrasos na entrega ou substituição.		
Instrumento de Medição	Registros de fiscalização, verificações in loco, reclamações formais de usuários e servidores, auditorias internas, relatórios de inspeção, e eventuais notificações emitidas à contratada.		
Forma de Acompanhamento	Monitoramento diário pela fiscalização técnica do contrato.		
Periodicidade	Contínua, com aferição diária e consolidação mensal dos dados coletados.		
Mecanismo de Cálculo	Será aplicada a pontuação atribuída para cada ocorrência verificada.		
Início da Vigência	Prazo estabelecido contratualmente.		
Serviço/Ocorrência/Pontuação	GERAL	Atraso no fornecimento das ferramentas e equipamentos, conforme condições previstas em Edital, necessários à execução dos serviços	2,5 pontos
		Atraso na substituição dos equipamentos que tenham sido danificados durante seu uso	2,0 pontos
		Entrega de material em quantidade inferior ao estipulado no Termo de Referência	2,0 pontos
		Não substituição de materiais em desconformidade com a qualidade especificada no Termo de Referência	2,0 pontos
Faixas de ajustes no pagamento	Serão registradas as ocorrências constatadas e a somatória dos pontos acumulados, pelo fiscal do contrato, e efetuado o desconto no pagamento, conforme tabela de descontos.		
Observações	Os pontos acumulados em cada indicador são cumulativos aos pontos dos demais indicadores.		
	O acúmulo de pontos é mensal, sendo aplicado o desconto relativo às ocorrências do mês de prestação de serviços.		
	A pontuação será zerada para o mês seguinte.		
INDICADOR Nº 05 - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS			
Finalidade	Assegurar que a empresa contratada cumpra integralmente suas obrigações fiscais e trabalhistas, garantindo a regularidade dos pagamentos e recolhimentos devidos aos trabalhadores e órgãos competentes.		
Meta a Cumprir	Manter a regularidade das obrigações fiscais e trabalhistas durante toda a execução do contrato, sem ocorrência de atrasos ou pendências.		
Instrumento de Medição	Registros de fiscalização, verificação documental, registros de reclamações formais de trabalhadores ou entidades representativas.		
Forma de Acompanhamento	Monitoramento contínuo pela fiscalização administrativa, por meio da análise de documentos apresentados pela contratada, fiscalização direta do contrato e registros formais de reclamações.		
Periodicidade	Mensal, com análise sempre que houver denúncia ou indício de descumprimento.		
Mecanismo de Cálculo	Será aplicada a pontuação atribuída para cada ocorrência verificada.		
Início da Vigência	Prazo estabelecido contratualmente.		
Serviço/Ocorrência/Pontuação	GERAL	Atraso na entrega da documentação mensal	0,5 pontos
		Certidões fiscais vencidas	2,0 pontos
		Ameaças públicas ou reservadas do sindicato sobre possível paralisação do serviço motivada por descumprimentos trabalhistas da empresa	2,5 pontos
		Atraso no pagamento de benefícios previstos em convenção coletiva para os trabalhadores	10,0 pontos
		Atraso no recolhimento de FGTS e/ou INSS dos trabalhadores	10,0 pontos
		Atraso salarial dos trabalhadores	20,0 pontos
Faixas de ajustes no pagamento	Serão registradas as ocorrências constatadas e a somatória dos pontos acumulados, pelo fiscal do contrato, e efetuado o desconto no pagamento, conforme tabela de descontos.		
	Os pontos acumulados em cada indicador são cumulativos aos pontos dos demais		

Observações	indicadores.
	O acúmulo de pontos é mensal, sendo aplicado o desconto relativo às ocorrências do mês de prestação de serviços.
	A pontuação será zerada para o mês seguinte.

Tabela B - Impacto dos indicadores na mensuração das faturas mensais

DESCONTOS	
Pontos	Medida
Até 2,0	Não haverá desconto
2,1 a 5,0	0,1% de desconto sobre o valor mensal faturado
5,1 a 10,0	0,2% de desconto sobre o valor mensal faturado
10,1 a 15,0	0,3% de desconto sobre o valor mensal faturado
15,1 a 20,0	0,5% de desconto sobre o valor mensal faturado
20,1 a 25,0	0,7% de desconto sobre o valor mensal faturado
Acima de 25,1	1,0% de desconto sobre o valor mensal faturado
OBSERVAÇÕES:	Condutas reincidentes no decorrer do contrato ou casos de acúmulo acima de 25,1 (vinte e cinco vírgula um) pontos em meses consecutivos devem ser avaliadas pela gestão do contrato para a aplicação das devidas sanções, sem prejuízo do desconto correspondente.

- 7.5. A avaliação da qualidade de prestação será feita pela equipe de fiscalização técnica, setorial e administrativa, nos indicadores que competem a cada um, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.
- 7.6. Antes de encaminhar a respectiva fatura mensal ao Gestor de Contrato, para atesto, a fiscalização técnica/administrativa do contrato irá preencher Instrumento de Medição de Resultados - IMR, informando a pontuação de cada indicador pré-determinado, seguindo modelo **ANEXO I** id 33214145.
- 7.7. A nota final da avaliação ficará demonstrada em um único instrumento de medição de qualidade consolidado.
- 7.8. Serão registradas as ocorrências constatadas e, após a somatória dos pontos acumulados, efetuado o desconto no pagamento, conforme tabela de Descontos.
- 7.9. Os pontos acumulados em cada indicador são cumulativos aos pontos dos demais indicadores.
- 7.10. O acúmulo de pontos é mensal, sendo aplicado o desconto relativo às ocorrências do mês de prestação de serviço.
- 7.11. A pontuação será zerada para o mês seguinte.
- 7.12. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
- 7.13. O resultado da avaliação incidirá sobre as faturas mensais da mão de obra, sendo estes pagamentos proporcionais ao atendimento das metas estabelecidas, observando-se os indicadores acima mencionados.
- 7.14. Tanto os indicadores, quanto o modelo de IMR poderão ser objeto de revisão e alteração, com inclusão ou supressão de itens, de modo unilateral, no interesse da UERN, desde que sejam considerados pertinentes para a melhor avaliação da qualidade do serviço.
- 7.15. A alteração dos itens constantes no IMR não será objeto de aditivo contratual, devendo apenas ser informado à CONTRATADA, na medida do que for efetivamente alterado, sendo tais alterações efetivadas no mês seguinte, para fins de medição.
- 7.16. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.
- 7.17. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico/administrativo, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
- 7.18. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste Termo de Referência.

Do recebimento

- 7.19. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 20 (vinte) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo.
- 7.20. O prazo para recebimento provisório será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do Contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.
- 7.21. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.
- 7.22. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

7.23. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.24. Ao final de cada período/evento de faturamento:

7.24.1. o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.24.2. o fiscal administrativo deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, dentre outros, emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato.

7.25. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.26. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório.

7.27. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório.

7.28. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.29. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.30. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.31. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.31.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento.

7.31.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correções;

7.31.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

7.31.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

7.31.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.32. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.33. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo Contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.34. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.35. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.36. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021

7.37. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- I - o prazo de validade;
- II - a data da emissão;
- III - os dados do contrato e do órgão contratante;
- IV - o período respectivo de execução do contrato;
- V - o valor a pagar; e

VI - eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.38. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante.

7.39. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.40. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

7.40.1. verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;

7.40.2. identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.41. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

7.42. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.43. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.44. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.45. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

Forma de pagamento

7.46. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Contratado.

7.47. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.48. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.48.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.49. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Repactuação

7.50. Os preços contratados serão repactuados para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, após o interregno de um ano, mediante solicitação do Contratado.

7.51. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:

7.51.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir da data de início dos efeitos financeiros do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ao qual a proposta estiver vinculada, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;

7.51.2. Para os custos decorrentes do mercado: a partir da apresentação da proposta.

7.52. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a partir da data da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto da nova solicitação.

7.52.1. Entende-se como última repactuação a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela apostilada.

7.53. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, observado o princípio da anualidade do reajuste de preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, como os decorrentes de mão de obra e os decorrentes dos insumos necessários à execução dos serviços.

7.54. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, a repactuação dos custos contratuais decorrentes da mão de obra poderá ser dividida em tantos quantos forem os acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho das respectivas categorias.

7.55. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de lei, acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho.

7.56. Na repactuação, o Contratante não se vinculará às disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, de matéria não trabalhista, de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados do Contratado, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, como valores ou índices obrigatórios de

encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

7.57. Quando a repactuação solicitada se referir aos custos da mão de obra, o Contratado efetuará a comprovação da variação dos custos por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, convenção ou sentença normativa da categoria profissional abrangida pelo contrato.

7.57.1. A repactuação para reajustamento do contrato em razão de novo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos.

7.57.2. A repactuação dos valores do salário, do auxílio-alimentação e dos benefícios de natureza trabalhista ou social indicados neste Termo de Referência terá como base o acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ao qual a proposta estiver vinculada (ou seja, aquele instrumento apresentado pela empresa no momento da licitação) e não o instrumento paradigma

7.57.2.1. Os índices aplicados para aumento do salário, do auxílio-alimentação e dos benefícios de natureza trabalhista ou social indicados neste Termo de Referência serão aqueles constantes no instrumento coletivo ao qual está vinculado o Contratado, e esses índices serão aplicados sobre os valores do salário, do auxílio-alimentação e dos benefícios de natureza trabalhista ou social constantes na proposta apresentada pela empresa no momento da licitação.

7.57.3. A repactuação dos demais custos relativos à mão de obra terá como base o acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ao qual a proposta estiver vinculada (ou seja, aquele instrumento apresentado pela empresa no momento da licitação).

7.58. Quando a repactuação solicitada pelo Contratado se referir aos custos decorrentes do mercado, o respectivo aumento será apurado mediante a aplicação do índice de reajustamento Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) , com base na seguinte fórmula:

$R = V (I - I^0) / I^0$, onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual correspondente à parcela dos custos decorrentes do mercado a ser reajustada;

I^0 = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data de apresentação da proposta;

I = Índice relativo ao mês do reajustamento

7.59. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo; fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.60. Nas aferições finais, o índice utilizado para a repactuação dos custos decorrentes do mercado será, obrigatoriamente, o definitivo.

7.61. Caso o índice estabelecido venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.62. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado, por meio de termo aditivo.

7.63. Independentemente do requerimento de repactuação dos custos decorrentes do mercado, o Contratante verificará, a cada anualidade, se houve deflação do índice adotado que justifique o recálculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a redução dos valores correspondentes da planilha contratual.

7.64. Os efeitos financeiros da repactuação decorrente da variação dos custos contratuais de mão de obra vinculados aos acordos, às convenções ou aos dissídios coletivos de trabalho retroagirão, quando for o caso, à data do início dos efeitos financeiros do novo acordo, convenção ou sentença normativa que fundamenta a repactuação.

7.65. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações poderão se iniciar em data futura, desde que assim acordado entre as partes, sem prejuízo da contagem da anualidade para concessão das repactuações futuras.

7.66. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

7.67. O pedido de repactuação deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação ou encerramento contratual, sob pena de preclusão.

7.68. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, convenção ou dissídio coletivo da categoria, ou ainda não tenha sido possível ao Contratante ou ao Contratado proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.

7.69. A extinção do contrato não configurará óbice para o deferimento da repactuação solicitada tempestivamente, hipótese em que será concedida por meio de termo indenizatório.

7.70. O Contratante decidirá sobre o pedido de repactuação de preços em até 60 dias (sessenta dias), contado da data do fornecimento, pelo Contratado, da documentação comprobatória da variação dos custos a serem repactuados.

7.71. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto o Contratado não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo Contratante para a comprovação da variação dos custos.

7.72. A repactuação de preços será formalizada por apostilamento.

7.73. As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso II, alínea "d", da Lei nº 14.133, de 2021.

7.74. O Contratado deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se mantenha a proporção inicial em relação ao valor contratado.

7.75. Caso o Contratado esteja sujeito ao regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS, a comprovação das alíquotas médias efetivas de recolhimento deverá ser feita no momento da prorrogação contratual ou da repactuação de preços, a fim de que sejam promovidos os ajustes necessários decorrentes das oscilações dos custos efetivos dessas contribuições.

7.76. A majoração da tarifa de transporte público gera a possibilidade de revisão do item relativo aos valores pagos a título de vale-transporte, constante da Planilha de Custos e Formação de Preços do presente Contrato, desde que comprovada pelo Contratado a sua efetiva repercussão sobre os preços contratados.

7.76.1. A revisão dos custos relativos ao vale-transporte será formalizada por apostilamento.

Cessão de crédito

7.77. As cessões de crédito dependerão de prévia aprovação do Contratante.

7.78. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.

7.79. As cessões de crédito não abrangidas pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020, dependerão de prévia aprovação do Contratante.

7.80. A eficácia da cessão de crédito não abrangida pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020, em relação à Administração, está consolidada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.81. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do Contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL- 01, de 18 de maio de 2020.

7.82. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (Contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

7.82.1. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do Contratado.

7.83. O disposto nesta seção não afeta as operações de crédito de que trata a Instrução Normativa SEGES/MGI nº 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

Conta-Depósito Vinculada

7.84. Para tratamento do risco de descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS por parte do Contratado, as regras acerca da Conta-Depósito Vinculada a que se refere o Anexo XII da IN SEGES/MP n. 05/2017, aplicável por força do art. 1º da IN SEGES/ME nº 98, de 2022, são as estabelecidas neste Termo de Referência.

7.85. Na presente contratação, a conta-depósito vinculada é isenta de tarifas bancárias.

7.86. O futuro Contratado deve autorizar a Administração Contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

7.87. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

7.88. O Contratado autorizará o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º salário e rescisão contratual dos trabalhadores alocados à execução do contrato, bem como de suas repercussões trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, que serão depositados pelo Contratante em conta-depósito vinculada específica, em nome do prestador dos serviços, bloqueada para movimentação, e que somente serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condições estabelecidas no item 1.5 do anexo VII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

7.89. O montante dos depósitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017 será igual ao somatório dos valores das provisões a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação dependerá de autorização do órgão ou entidade promotora da contratação e será feita exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigações:

7.89.1. 13º (décimo terceiro) salário;

7.89.2. Férias e um terço constitucional de férias;

7.89.3. Multa sobre o FGTS; e

7.89.4. Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário.

7.90. Os percentuais de provisionamento e a formade cálculo serão aqueles indicados no Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017.

7.91. O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de correção da poupança pro rata die, conforme definido em Termo de Cooperação Técnica firmado entre o promotor desta contratação e instituição financeira. Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão do Termo de Cooperação Técnica.

7.92. Os valores referentes às provisões mencionadas neste edital Termo de Referência que sejam retidos por meio da conta-depósito deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa que vier a prestar os serviços.

7.93. O Contratado poderá solicitar a autorização do órgão ou entidade contratante para utilizar os valores da conta-depósito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato.

7.94. Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. Somente após a confirmação da ocorrência da situação pela Administração, será expedida a autorização para a movimentação dos recursos creditados na conta-depósito vinculada, que será encaminhada à Instituição Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa.

7.95. A autorização de movimentação deverá especificar que se destina exclusivamente para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos trabalhadores favorecidos.

7.96. O Contratado deverá apresentar ao Contratante, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da movimentação, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.

7.97. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito será liberado à respectiva titular no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, quando couber, e após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado, conforme item 15 do Anexo XII da IN SEGES/MP n. 05/2017.

7.98. Considerando decreto estadual nº 33.782, de 15 de julho de 2024, bem como a Instrução Normativa-SEI Nº 2, de 02 de julho de 2024, deve-se garantir implantação de conta vinculada, bloqueada para movimentação, relativas à retenção provisória e mensal de provisões trabalhistas, previstas em lei, normas e regulamentos aplicáveis

7.99. A operacionalização da Conta Vinculada, seus limites de uso e seu funcionamento como um todo, devem atender Lei estadual nº 10.841, de 14 de janeiro de 2021, decreto estadual nº 33.782, de 15 de julho de 2024, e a Instrução Normativa-SEI Nº 2, de 02 de julho de 2024, bem como observar, no que couber e no que não conflitar com as regras estaduais, regras e procedimentos para Conta Vinculada estabelecidos nas minutas de Termo de Referência da AGU para serviços com dedicação exclusiva de mão de obra.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. São obrigações do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo CONTRATADO;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal relativa à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Não praticar atos de ingerência na administração do CONTRATADO, tais como:

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto contratado;

8.1.8.2. fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;

8.1.8.3. estabelecer vínculo de subordinação com funcionário do CONTRATADO;

8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos;

8.1.8.5. demandar a funcionário do CONTRATADO a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação; e

8.1.8.6. prever exigências que constituam intervenção indevida da Administração na gestão interna do CONTRATADO.

8.1.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Estado para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo CONTRATADO;

8.1.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

8.1.10.1. A Administração terá o prazo de 30 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo máximo de 60 dias;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais;

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipótese de posterior alteração do projeto pelo CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, o CONTRATADO deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

9.5.1. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

9.5.2. Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

9.5.3. Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do CONTRATADO;

9.5.4. Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e

9.5.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgência da situação, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual, não ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.10. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE;

9.15. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados;

9.16. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação de regência;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere;

9.20. Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à saúde no trabalho;

9.21. Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidão por dívida ou trabalhos forçados;

9.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos de idade, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislação pertinente;

9.23. Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e em condições perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho;

9.25. Assegurar aos trabalhadores alocados à prestação do serviço a previsibilidade da época de gozo de suas férias, com vistas a conciliar o direito ao descanso e à garantia do convívio familiar com as necessidades do serviço;

9.26. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato;

9.26.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.27. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente público que tenha desempenhado função na licitação ou que atue na fiscalização ou gestão do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.28. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do contrato;

9.29. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato;

9.30. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalações em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;

9.31. Fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC), quando for o caso;

9.32. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do contrato;

9.33. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Termo de Referência, no prazo determinado;

9.34. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;

9.35. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

9.36. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 2010;

9.37. Disponibilizar ao CONTRATANTE os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

9.38. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto no Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes;

9.39. Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não receber o vale-transporte;

9.40. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte do CONTRATANTE. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, o CONTRATADO deverá apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento.

9.41. Autorizar o CONTRATANTE, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis;

9.42. Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no turno imediatamente subsequente;

9.43. Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução

do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;

9.44. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

9.45. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;

9.46. Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;

9.47. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.

9.48. Não se beneficiar da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo quando se tratar das exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

9.48.1. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional, a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, art. 30, §1º, II, e do art. 31, II, todos da Lei Complementar nº 123/2006, salvo quando se tratar das exceções previstas no § 5º-C do art. 18 do mesmo diploma legal;

9.48.2. Para efeito de comprovação da comunicação, o CONTRATADO deverá apresentar cópia do ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.

9.49. Nos casos em que haja um número mínimo de vinte e cinco colaboradores alocados no contrato, destinar 5% das vagas exclusivamente para mulheres vítimas de violência doméstica, conforme Lei Estadual 10.171, de 21 de fevereiro de 2017

9.49.1. As vagas reservadas serão destinadas prioritariamente para pretas e pardas, na proporção que essas mulheres representarem na unidade da federação da prestação do serviço segundo o último censo do IBGE.

9.49.2. Incluem-se entre as beneficiárias das vagas reservadas as mulheres trans, travestis e outras possibilidades do gênero feminino, conforme definido no art. 5º da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.

9.49.3. Sempre que houver um desligamento, o CONTRATADO deverá buscar atender ao percentual mínimo de 5% com a nova contratação.

9.49.4. Se não houver mulheres elegíveis em número suficiente para preencher as vagas reservadas, a empresa poderá contratar livremente.

9.49.5. Para cálculo do percentual de vagas reservadas serão considerados todos os empregados alocados no contrato, incluindo folguistas e substitutos.

9.49.6. O percentual de mão-de-obra de que trata este item deverá ser mantido durante toda a execução contratual, ressalvado o subitem 9.53.4.

9.49.7. O CONTRATADO deve manter o sigilo da condição de violência doméstica da profissional que será alocada para a prestação do serviço.

9.50. Manter, durante toda a vigência do contrato, capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974, apresentando, quando solicitada, a respectiva documentação comprobatória, no prazo fixado pela fiscalização contratual.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA COMPENSAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO

10.1. A compensação de jornada dos trabalhadores do CONTRATADO alocados à execução contratual em regime de dedicação exclusiva, quando compatível com a natureza dos serviços prestados, será realizada de acordo com as regras constantes do Decreto n.º 12.174, de 11 de setembro de 2024, da Instrução Normativa SEGES/MGI nº 81, de 12 de setembro de 2024, e do Termo de Referência, anexo a este Contrato.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

11.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

11.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

11.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

11.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

11.6. É dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

11.7. O CONTRATADO deverá exigir de SUBOPERADORES e SUBCONTRATADOS o cumprimento dos deveres

da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

11.8. O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

11.9. O CONTRATADO deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

11.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

11.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

11.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

11.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de Referência.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

13.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

13.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

13.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

13.2.4. Multa:

I - Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia;

II - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, suplementação ou reposição da garantia autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

III - Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” de 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratação.

IV - Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratação.

V - Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratação.

VI - Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, de 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratação.

VII - Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da contratação

VIII - Compensatória, de 3% (três por cento) sobre o valor global da contratação ou da proposta, se der causa a pelo menos um dos inadimplementos estabelecidos a seguir:

a) Não aceitar a Nota de Empenho no prazo de validade de sua proposta vencedora;

b) Deixar de entregar, ainda que parcialmente, documentação, inclusive a proposta final vencedora ou documentos de

habilitação, exigidos nos termos e prazos em edital;

c) Deixar de entregar no prazo estabelecido no instrumento convocatório, devidamente assinado, o contrato, conforme disposições contidas no edital;

IX - Compensatória, de 0,5% (cinco décimos por cento) a 3% (três por cento) sobre o valor correspondente a 1/12 avos do valor global contratado pelo descumprimento de qualquer obrigação prevista no Termo de Referência, Edital ou Contrato;

X - Compensatória, de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor correspondente a 1/12 avos do valor global contratado quando for constatada reincidência de descumprimento de qualquer obrigação prevista no Termo de Referência, Edital ou Contrato;

XI - Compensatória, de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão contratual por culpa da CONTRATADA.

13.3. A aplicação das sanções previstas não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

13.4. Todas as sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

13.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

13.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

13.7. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.8. São hipóteses que ensejam a abertura de processo administrativo de rescisão unilateral do contrato:

a) Atraso reiterado no pagamento de salários, benefícios e demais obrigações trabalhistas, sem apresentação, por parte da CONTRATADA, de compromisso formal de regularização no prazo máximo de 30 dias a contar da identificação do atraso, nos casos de contratos com dedicação exclusiva de mão de obra.

b) Certidões fiscais com vigência vencida há mais de 30 dias, sem que haja compromisso formal de resolução por parte da CONTRATADA, cujo prazo de correção não ultrapasse 60 dias em relação à vigência expirada.

c) IMR com pontuação acima de 25,1 (vinte e cinco vírgula um) pontos em meses consecutivos.

13.9. A rescisão contratual poderá ser motivada por outros casos previstos em lei, normas, regulamentos aplicáveis aos contratos da administração pública.

13.10. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.11. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

13.12. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicafe serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

13.13. Na aplicação das sanções serão considerados:

I - A natureza e a gravidade da infração cometida;

II - As peculiaridades do caso concreto;

III - As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV - Os danos que dela provierem para o Contratante; e

V - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.14. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

13.15. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste ETP ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

13.16. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal e, se for o caso e se houver, do Governo do Estado do RN.

13.17. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

13.18. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

13.19. Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

14.1. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o CONTRATANTE, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

14.2. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do CONTRATADO pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

14.3. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

14.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

14.5. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.6. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.7. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

14.8. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

14.8.1. Do balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

14.8.2. Da relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.8.3. Das indenizações e multas.

14.9. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

14.10. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à extinção do contrato por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis.

14.11. O CONTRATANTE poderá conceder prazo para que o CONTRATADO regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de extinção contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade de correção.

14.12. Quando da extinção, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pelo CONTRATADO das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

14.13. Até que o CONTRATADO comprove o disposto no item anterior, o CONTRATANTE reterá:

14.13.1. a garantia contratual - prestada com cobertura para os casos de descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária, incluídas as verbas rescisórias -, a qual será executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da legislação que rege a matéria; e

14.13.2. os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

14.14. Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte do contratado no prazo de 15 (quinze) dias, fica o CONTRATADO obrigado a emitir as guias de recolhimento de contribuições previdenciárias e do FGTS e entregá-las ao CONTRATANTE, que poderá efetuar o pagamento das obrigações inadimplidas diretamente aos empregados que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, deduzindo o respectivo valor do pagamento devido ao contratado.

14.15. O CONTRATANTE poderá ainda:

14.15.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

14.15.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

14.16. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação, ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

14.17. O contrato poderá ser extinto em caso de alteração da convenção coletiva de trabalho em que se baseia a planilha de custos e formação de preços contratuais, em razão de erro ou fraude no enquadramento sindical de que resulte a necessidade de repactuação ou imposição de ônus financeiro para a Administração Contratante, em cumprimento de decisão judicial.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

15.5. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da FUERN deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Unidade Gestora	182021 - Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN
Subação(ões)	229501 - Manutenção e funcionamento da FUERN
Fonte(s)	0.5.00 - Recursos não vinculados de Impostos 0.5.01 - Outros Recursos não Vinculados
Natureza(s)	3.3.90.37.01 - Locação de mão de obra (Apoio Administrativo, Técnico, Operacional) 3.3.90.37.02 - Locação de mão de obra (Limpeza e Conservação) 3.3.90.37.05 - Locação de mão de obra (Serviços de Copa e Cozinha)
Pré-Empenho:	2025PE001019 2025PE001020 2025PE001021

16.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - PUBLICAÇÃO

18.1. Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FORO

19.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, Comarca de Mossoró, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o presente Contrato é assinado eletronicamente pelas partes.

Profª. Drª. Cicília Raquel Maia Leite
Presidente da FUERN

Érika Virgínia Mendes Alves
Representante legal da CONTRATADA

Testemunhas:

Elza Thays Farias de Lucena
Luciana Gomes Pacheco



Documento assinado eletronicamente por **Erika Virgínia Mendes Alves, Usuário Externo**, em 14/11/2025, às 10:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **Elza Thays Farias de Lucena, Técnico(a) Administrativo(a) da Unidade**, em 14/11/2025, às 10:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Gomes Pacheco, Secretário(a) da Unidade**, em 14/11/2025, às 10:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cicília Raquel Maia Leite, Presidente(a) da FUERN**, em 14/11/2025, às 12:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **37559246** e o código CRC **AEF6677C**.